

102486304
LG/DR/

**L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
LE VINGT ET UN NOVEMBRE**

**A LA GARDE (Var), 132, Avenue Jean Jaurès, au siège de l'Office
Notarial, ci-après nommé,**

**Maître Laurie GROBON, Notaire Associé de la Société par Actions
Simplifiée « VIANOTA LA GARDE » à LA GARDE (Var), 132 avenue Jean Jaurès,
identifié sous le numéro CRPCEN 83046,**

A REÇU le présent acte à la requête de :

La Société dénommée **JENZI**, Société par actions simplifiée au capital de 457.347,05 €, dont le siège est à TOULON (83000), 375 avenue des Frères Lumière Z.I. Toulon-Est, identifiée au SIREN sous le numéro 729502526 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON.

Représentée par Monsieur Jean- Manuel **CANANZI**, Président – Directeur Général, demeurant professionnellement à TOULON (Var), 375 avenue des Frères Lumières Z.I. Toulon-Est, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 29 juin 2018, dont une copie est annexée, et ayant tous pouvoirs en vertu des statuts de ladite société.

Monsieur Jean- Manuel **CANANZI** non présent mais représenté à l'acte par Madame Vcitoria **KONTZLER**, Clerc de notaire, domiciliée professionnellement à LA GARDE (Var), 132 avenue Jean Jaurès, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 21 novembre 2024, dont l'original est demeurée ci-annexée.

A l'effet d'établir ainsi qu'il suit l'**ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION** et **REGLEMENT DE COPROPRIETE** concernant un **ENSEMBLE IMMOBILIER** à construire par la Société dénommée JENZI, susnommée, qualifiée et domiciliée, sur un terrain situé à LA GARDE (VAR), 325 Avenue de la Paix.

Ladite société, auteur du placement de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** dans le statut de la copropriété, est dénommée dans l'acte qui suit « le Vendeur » ou « la société venderesse » ou encore « la société requérante », signifiant indifféremment la Société ou son représentant, à moins qu'il ne soit nommément désigné.

PREAMBULE

I. – L'état descriptif de division est établi conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le règlement de copropriété est établi en application des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des textes subséquents.

L'acte a pour but :

1°/ - D'établir l'état descriptif de division de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** tel qu'il est décrit ci-après.

2°/ - De déterminer la destination et les éléments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, bâtiment par bâtiment, qui seront affectés à l'usage exclusif de chaque copropriétaire (parties privatives) et ceux qui seront affectés à l'usage de plusieurs ou de l'ensemble des copropriétaires (parties communes), et d'en fixer les services et aménagements communs.

3°/ - De fixer les droits et obligations des copropriétaires ou d'en déterminer les conditions d'exercice et d'exécution.

4°/ - D'organiser l'administration de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

II. - Les dispositions du présent règlement de copropriété seront obligatoires pour tous les copropriétaires ou occupants d'une partie quelconque de l'un des bâtiments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Le présent règlement de copropriété et ses modifications, le cas échéant, constitueront la loi commune à laquelle tous devront se conformer, le tout sous réserve d'évolutions législatives et réglementaires nouvelles.

Une copie du règlement, ainsi que de ses modificatifs le cas échéant, devra être remise à chacun des copropriétaires.

En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.

Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

L'immatriculation du syndicat des copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.

III. - Le règlement de copropriété et toutes les modifications qui lui seraient apportées seront obligatoires pour tous les copropriétaires et occupants d'une partie quelconque de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, leurs ayants-droit et ayants-cause.

Il fera la loi commune à laquelle ils devront tous se conformer.

Il entrera en vigueur dès que les lots composant l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** en copropriété appartiendront à au moins deux personnes différentes.

CECI EXPOSÉ, il est établi l'**ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION** et le **REGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ** concernant un immeuble ou ensemble immobilier dont la désignation actuelle est précisée ci-après.

P L A N

PREMIERE PARTIE : DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

CHAPITRE I : DESIGNATION GENERALE

CHAPITRE II : DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CHAPITRE III : DISTINCTION PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES

DEUXIEME PARTIE : REGLEMENT DE COPROPRIETE : DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE IV : CONDITIONS D'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES

CHAPITRE V : CHARGES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

CHAPITRE VI : MUTATION - LOCATION - MODIFICATION DE LOTS - HYPOTHEQUES

TROISIEME PARTIE : ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE

CHAPITRE VII : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE VIII : SYNDIC

CHAPITRE IX : CONSEIL SYNDICAL

QUATRIEME PARTIE : AMELIORATIONS - ADDITIONS - SURELEVATIONS - ASSURANCES - LITIGES

CHAPITRE X : AMELIORATIONS-ADDITIONS-SURELEVATIONS

CHAPITRE XI : RISQUES CIVILS - ASSURANCES

CHAPITRE XII : INEXECUTION DU REGLEMENT - LITIGES

CINQUIEME PARTIE : DOMICILE - FORMALITES

PREMIERE PARTIE : **DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER**

CHAPITRE I - DESIGNATION GENERALE

SECTION I - DESIGNATION ET DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ET DE CHACUN DES BATIMENTS LE COMPOSANT

DESIGNATION

Les présentes s'appliquent à **UN ENSEMBLE IMMOBILIER**, dénommé "**LE DIONYSOS**" à édifier sur une parcelle de terrain située sur la commune de LA GARDE (VAR), 325 Avenue de la Paix,

Et cadastré :

Section	N°	Lieudit	Surface
AI	1289	AVENUE DE LA PAIX	00 ha 02 a 32 ca
AI	1290	AVENUE DE LA PAIX	00 ha 00 a 07 ca
AI	1291	AVENUE DE LA PAIX	00 ha 00 a 30 ca
AI	1293	325 AVENUE DE LA PAIX	00 ha 40 a 43 ca

Contenance totale : 00 ha 43 a 12 ca

Telle que cette parcelle de terrain existe, s'étend et se comporte, avec toutes ses aisances, appartenances et dépendances, et tous droits réels y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Et telle qu'elle figure sur un extrait de plan cadastral qui demeurera annexé aux présentes après mention.

Concordance cadastrale

Afin d'établir la concordance cadastrale exacte figurant sur les titres antérieurs par rapport à la désignation cadastrale actuelle, il est établi le récapitulatif ci-après :

1) Les parcelles cadastrées **Section AI numéros 1289, 1290 et 1291** proviennent de la division d'une parcelle de plus grande importance anciennement cadastrée **Section AI numéro 1284**, suivant un procès-verbal du cadastre n°4199 P, en cours de publication au service de la publicité foncière de TOULON.

2) La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1293** provient de la division d'une parcelle de plus grande importance anciennement cadastrée **Section AI numéro 1285**, suivant un procès-verbal du cadastre n°4199 P, en cours de publication au service de la publicité foncière de TOULON.

Aux termes dudit procès-verbal du cadastre n°4199 P, en cours de publication au service de la publicité foncière de TOULON, il résulte les divisions suivantes :

a) La parcelle originairement cadastrée **Section AI numéro 1283**, lieudit « 325 avenue de la Paix » pour une contenance de 48a 03ca est désormais cadastrée **Section AI numéro 1286**, lieudit « 325 AVENUE DE LA PAIX » pour une contenance de 42a 94ca.

b) La parcelle originairement cadastrée **Section AI numéro 1284**, lieudit « 325 AVENUE DE LA PAIX » pour une contenance de 62a 71ca, a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles, savoir :

- La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1287**, lieudit « 325 avenue de la Paix » pour une contenance de 59a 11ca,
- La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1288**, lieudit « avenue de la Paix » pour une contenance de 01a 12ca,
- La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1289**, lieudit « avenue de la Paix » pour une contenance de 02a 32ca,
- La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1290**, lieudit « avenue de la Paix » pour une contenance de 00a 07ca,
- La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1291**, lieudit « avenue de la Paix » pour une contenance de 00a 30ca,
- La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1292**, lieudit « avenue de la Paix » pour une contenance de 00a 05ca,

c) La parcelle originairement cadastrée **Section AI numéro 1285**, lieudit « 325 AVENUE DE LA PAIX » pour une contenance de 42a 32ca, a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles, savoir :

- La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1293**, lieudit « 325 avenue de la Paix » pour une contenance de 40a 43ca,
- La parcelle cadastrée **Section AI numéro 1294**, lieudit « avenue de la Paix » pour une contenance de 02a 01ca.

La parcelle originairement cadastrée **Section AI numéro 1284** provient de la réunion de différentes parcelles originairement cadastrées **Section AI numéros 1198, 1205, 1213, 1214, 1216, 1218 et 1219**, suivant un procès-verbal du cadastre n°4197 Y, publié au service de la publicité foncière de TOULON le 31 juillet 2024, volume 2024P, numéro 15636.

La parcelle originairement cadastrée **Section AI numéro 1198** provient de la division d'une parcelle de plus grande importance anciennement cadastrée **Section AI numéro 70**.

La parcelle originairement cadastrée **Section AI numéro 1205** provient de la division d'une parcelle de plus grande importance anciennement cadastrée **Section AI numéro 71**.

Les parcelles originairement cadastrées **Section AI numéros 1213, 1214 et 1216** proviennent de la division d'une parcelle de plus grande importance anciennement cadastrée **Section AI numéro 1043**.

Les parcelles originaires cadastrées Section AI numéros 1218 et 1219 proviennent de la division d'une parcelle de plus grande importance anciennement cadastrée Section AI numéro 1101.

Ces divisions résultent d'un document d'arpentage dressé le 22 janvier 2018 sous le numéro 3937 N, dûment publié au service de la publicité foncière de TOULON.

La parcelle originaires cadastrée Section AI numéro 1285 provient de la réunion de différentes parcelles originaires cadastrées Section AI numéros 1201, 1202 et 1211, suivant un procès-verbal du cadastre n°4198 U, publié au service de la publicité foncière de TOULON le 31 juillet 2024, volume 2024P, numéro 15630.

Les parcelles originaires cadastrées Section AI numéros 1201 et 1202 proviennent de la division d'une parcelle de plus grande importance anciennement cadastrée Section AI numéro 70.

La parcelle originaires cadastrée Section AI numéro 1211 provient de la division d'une parcelle de plus grande importance anciennement cadastrée Section AI numéro 1043.

Ces divisions résultent d'un document d'arpentage susvisé dressé le 22 janvier 2018 sous le numéro 3937 N, dûment publié au service de la publicité foncière de TOULON.

LOTISSEMENT

Le futur ensemble immobilier dépendra du lot numéro TROIS (3) du lotissement dénommé "BYZANCE".

L'ensemble des pièces constitutives du lotissement, a été déposé au rang des minutes de Maître Antoine SEGARD, notaire à LA GARDE (Var), le 29 novembre 2018.

PROPRIETAIRE

Le requérant en est propriétaire au moyen de l'acquisition ci-après énoncée sous le titre « *Origine de propriété* ».

EFFET RELATIF

Concernant la parcelle cadastrée Section AI numéro 1289 :

Acte rectificatif reçu par Maître Gabriel ROQUEBERT, notaire à OLLIOULES (Var), le 21 novembre 2024, en cours de publication au service de la publicité foncière de TOULON.

Concernant les parcelles cadastrées Section AI numéros 1290 et 1291 :

Acquisition suivant acte reçu par Maître Laurie GROBON, notaire à LA GARDE (Var) le 21 novembre 2024 en cours de publication au service de la publicité foncière de TOULON.

Concernant la parcelle cadastrée Section AI numéro 1293 :

Acquisition suivant acte reçu par Maître Antoine SEGARD, notaire à LA GARDE (Var) le 19 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de TOULON 2 le 9 octobre 2018, volume 2018P numéro 10774.

DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Cet **ENSEMBLE IMMOBILIER** sera composé à son achèvement de quatre (4) bâtiments en R+4 comprenant soixante-cinq (65) unités d'habitation, ainsi que quatre-vingt dix-huit (98) places de stationnement. Etant ici observés :

- Que les 65 logements sont composés comme suit :
 - 17 logements locatifs sociaux (PLS).
 - 48 logements intermédiaires.
- Que les 98 places de stationnement sont composées comme suit :

- 38 places de stationnement en extérieur situées au rez-de-chaussée numérotées n°1 à 38,
- 60 places de stationnement consistant en des box non fermés situées en sous-sol.

SECTION II - PLANS - PERMIS DE CONSTRUIRE – PRECISIONS DIVERSES

P L A N S

L'**ENSEMBLE IMMOBILIER** est considéré dans son état futur d'achèvement suivant les plans numériques dressés par le Cabinet AGE2F, Géomètre-expert à LA GARDE (Var), Espace Mana, 290 Avenue Robespierre.

Sont demeurés ci-joints et annexés après mention :

- Plan cadastral,
- Plan de masse,
- Plans du bâtiment « E » : rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage,
- Plans du bâtiment « F » : rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage.
- Plans du bâtiment « G » : rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage,
- Plans du bâtiment « H » : rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage,
- Plans des parkings au rez-de-chaussée,
- Plans des parkings au niveau sous-sol.

Il est ici précisé que les plans ci-annexés ont pour seul objet de situer les lots dans la copropriété et de permettre la publication du présent règlement.

SECTION II - ORIGINE DE PROPRIETE – SERVITUDES – PERMIS DE CONSTRUIRE – DECLARATIONS DIVERSES DU VENDEUR – CHARGES DIVERSES

A/ Origine de propriété du vendeur

L'ensemble immobilier faisant l'objet des présentes, appartient à la société requérante par suite des faits et actes suivants :

Le terrain :

Concernant la parcelle cadastrée Section AI numéro 1293 :

Le bien est entré dans le patrimoine de la Société dénommée **JENZI** par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de :

* Madame Marie-Claire Jeanne Alice BEAU, retraitée, demeurant à LA GARDE (83130), Résidence Le Beauséjour, 412, rue Marc Delage.

Née à TOULON (83000), le 26 septembre 1936.

Célibataire.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

* Madame Françoise Marie Eugénie BEAU, retraitée, demeurant à LA GARDE (83130), Résidence Le Beauséjour, 412 Rue Marc Delage.

Née à TOULON (83000), le 28 janvier 1939.

Veuve de Monsieur Loïc Emmanuel Célestin DAGORNE, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

Suivant acte reçu par Maître Antoine SEGARD, notaire à LA GARDE (Var), le 19 décembre 2017.

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de TOULON 2, le 9 octobre 2018, volume 2018P, numéro 10774.

Concernant les parcelles cadastrées Section AI numéros 1290 et 1291 :

Ainsi une partie du terrain d'assiette de l'Ensemble immobilier objet des présentes appartient en pleine propriété au Vendeur pour l'avoir acquis du :

SYNDICAT DE LA COPROPRIETE BOSPHORE BYZANCE, Syndicat de copropriété, dont le siège est à LA GARDE (83130), rue Marc Delage, non immatriculée au SIREN.

Suivant acte reçu par Laurie GROBON, notaire à LA GARDE (Var) le 24 novembre 2024.

Cet acte est en cours de publication au service de la publicité foncière de TOULON.

Concernant la parcelle cadastrée Section AI numéro 1289 :

Acte rectificatif reçu par Maître Gabriel ROQUEBERT, notaire à OLLIOULES (Var), le 21 novembre 2024, en cours de publication au service de la publicité foncière de TOULON.

Initialement le règlement de copropriété et état descriptif de division avait été reçu par Maître Gabriel ROQUEBERT, notaire à OLLIOULES (Var), le 12 décembre 2018, publié au service de la publicité foncière de TOULON 2 le 10 janvier 2019, volume 2019P, numéro 239.

Suivi d'un modificatif à l'état descriptif de division reçu par Maître Gabriel ROQUEBERT, notaire à OLLIOULES (Var), le 12 février 2024, publié au service de la publicité foncière de TOULON 2, le 12 mars 2024, volume 2024P, numéro 5189.

Antérieurement, les biens et droits immobiliers appartiennent à Madame **BEAU** et à Madame **DAGORNE** à concurrence de moitié indivise chacune en pleine propriété, par suite des actes et faits suivants :

Originellement

Lesdits biens immobiliers appartenaient en propre à :

Monsieur Claude Gustave Louis **BEAU**, Docteur en Médecine, demeurant à TOULON, rue Picot N° 14, époux de Madame Anne Marie Thérèse Henriette QUERO, Marié avec ladite Madame QUERO sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître PANNIER, Notaire à ROUEN, le 6 décembre 1935.

Pour les avoir reçu, avec d'autres biens étrangers aux présentes, aux termes d'un acte de partage partiel reçu par Maître Jean LAYET, lors Notaire à TOULON (Var), le 27 juin 1938, transcrit au premier bureau des hypothèques de TOULON, le 7 juillet 1938, volume 827, numéro 38.

Décès de Monsieur Claude Gustave Louis BEAU

Monsieur Claude Gustave Louis BEAU, en son vivant Docteur en Médecine, demeurant à LA GARDE (Var),

Est décédé en son domicile à LA GARDE (Var), le 15 février 1942.

Laissant pour recueillir sa succession, ses deux filles issues de son union avec Madame QUERO, savoir :

- Mesdames Marie-Claire Jeanne Alice BEAU et Françoise Marie Eugénie DAGORNE, susnommées.

Et sous l'empire d'un testament olographe en date à LA GARDE, du 15 février 1942, aux termes duquel il a légué à son épouse ladite dame QUERO, devenue par la suite épouse JAUBERT, l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession. Lequel usufruit s'est trouvé réduit de moitié par suite de l'existence d'enfants issus du mariage.

Ledit testament a été déposé judiciairement au rang des minutes de Maître LAYET, Notaire susnommé, le 18 mars 1942, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de première instance de TOULON, contenu en son procès-verbal de présentation et de description dudit testament, dressé au greffe dudit tribunal le 26 février 1942.

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un intitulé d'inventaire dressé par Maître Jean LAYET, lors Notaire à TOULON (Var), le 28 avril 1942.

Précision étant ici faite que l'usufruit de Madame Anne Marie Thérèse Henriette QUERO s'est éteint par suite de son décès survenu à TOULON (Var), 1208, avenue Colonel Picot, le 21 mars 2001.

B/ Autorisations de construire

LOTISSEMENT

Le futur ensemble immobilier dépendra du lot numéro TROIS (3) du lotissement dénommé "BYZANCE".

L'ensemble des pièces constitutives du lotissement, a été déposé au rang des minutes de Maître Antoine SEGARD, notaire à LA GARDE (Var), le 29 novembre 2018.

Les travaux de voiries et réseaux divers du lotissement sont achevés, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'achèvement des travaux d'équipement commun du lotissement en date du 26 octobre 2018, dont une copie est demeurée ci-annexée.

La Mairie de LA GARDE a délivré le 11 juillet 2022 un certificat de conformité des travaux, dont une copie est demeurée ci-annexée.

DECLARATION PREALABLE

Le requérant déclare qu'il a obtenu une déclaration préalable de travaux délivrée par la Maire de LA GARDE (Var), le 24 janvier 2017, sous le numéro DP 83062 16 6202, pour la division du terrain en trois (3) lots :

- « lot A » : ayant fait l'objet d'un permis d'aménager de trois (3) lots à bâtir ;
- « lot B » : à bâtir, d'une superficie d'environ 3.142 mètres carrés ;
- « lot C » : colline, d'une superficie d'environ 41.683 mètres carrés.

Affichage

Ladite déclaration préalable de travaux a été régulièrement affiché sur le terrain ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat dressé par la SCP FRADIN - MARIGLIANO, Commissaire de justice à LA VALETTE DU VAR (Var), en date des 14 février, 13 mars et 18 avril 2017.

Certificat de non recours et non retrait

Il résulte d'un courrier de la Mairie de LA GARDE (Var) en date du 24 mai 2017 que ladite déclaration préalable n'a fait l'objet d'aucun retrait administratif ni d'aucun recours.

Il résulte d'une attestation délivré par Tribunal administratif de TOULON en date du 6 juin 2024 que ladite déclaration préalable n'a fait l'objet d'aucun recours.

PERMIS D'AMENAGER

1°) Arrêté de permis d'aménager

Arrêté de permis d'aménager

Le requérant déclare qu'il a obtenu un permis d'aménager délivré par la Maire de LA GARDE (Var), le 30 juin 2017, sous le numéro PA 83062 17 3001, pour l'aménagement d'un lotissement composé de cinq (5) lots, dont trois (3) destinés à la construction à usage d'habitation, un (1) lot destiné à la création d'un bassin de rétention et un (1) destiné à la voirie, les parkings et les accessoires.

Affichage

Ledit arrêté de permis d'aménager a été régulièrement affiché sur le terrain ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat dressé par la SCP FRADIN - MARIGLIANO, Commissaire de justice à LA VALETTE DU VAR (Var), les 18 juillet, 22 août et 18 septembre 2017.

Certificat de non recours et non retrait

Il résulte d'un courrier de la Mairie de LA GARDE (Var) en date du 22 novembre 2017 que ledit arrêté de permis d'aménager n'a fait l'objet d'aucun retrait administratif ni d'aucun recours.

Il résulte d'une attestation délivrée par Tribunal administratif de TOULON en date du 9 juin 2024 que ledit permis d'aménager n'a fait l'objet d'aucun recours.

2°) Arrêté de permis d'aménager modificatif n°1

Arrêté de permis d'aménager modificatif n°1

Le requérant a par la suite obtenu un permis d'aménager modificatif délivré par la Mairie de LA GARDE (Var), le 6 mars 2018, sous le numéro PA 83062 17 3001 M01, pour la modification de la voie d'accès au lotissement qui sera distincte de la voie d'accès à la copropriété dénommée « Les Jardins de la Noria », création d'un local à ordures ménagères propre au lotissement dénommé « Byzance » et distinct de celui de la copropriété dénommée « Les Jardins de la Noria », modification de pièces.

Affichage

Ledit arrêté de permis d'aménager modificatif (M01) a été régulièrement affiché sur le terrain ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat dressé par la SCP FRADIN - MARIGLIANO, Commissaire de Justice à LA VALETTE DU VAR (Var), les 21 mars, 26 avril et 22 mai 2018.

Certificat de non recours et non retrait

Il résulte d'un courrier de la Mairie de LA GARDE (Var) en date du 7 août 2018 que ledit arrêté de permis d'aménager n'a fait l'objet d'aucun retrait administratif ni d'aucun recours.

Il résulte d'une attestation délivrée par Tribunal administratif de TOULON en date du 9 juin 2024 que ledit permis d'aménager n'a fait l'objet d'aucun recours.

3°) Arrêté de permis d'aménager modificatif n°2

Arrêté de permis d'aménager modificatif n°2

La requérant a obtenu un deuxième permis d'aménager modificatif délivré par la Mairie de LA GARDE (Var), le 5 novembre 2018, sous le numéro PA 83062 17 3001 M02, pour la modification de la superficie des lots.

Affichage

Ledit arrêté de permis d'aménager modificatif (M02) a été régulièrement affiché sur le terrain ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat dressé par la SCP FRADIN - MARIGLIANO, Commissaire de Justice à LA VALETTE DU VAR (Var), les 26 novembre et 10 décembre 2018, et le 28 janvier 2019.

Certificat de non recours et non retrait

Il résulte d'un courrier de la Mairie de LA GARDE (Var) en date du 28 février 2019 que ledit arrêté de permis d'aménager n'a fait l'objet d'aucun retrait administratif ni d'aucun recours.

Il résulte d'une attestation délivrée par Tribunal administratif de TOULON en date du 5 juin 2024 que ledit permis d'aménager n'a fait l'objet d'aucun recours.

PERMIS DE CONSTRUIRE – LOT 3 DU LOTISSEMENT « BYZANCE »

1°) Permis de construire

Demande de Permis de construire

Pour la réalisation de l'ensemble immobilier susvisé, le requérant a déposé, en mairie de LA GARDE le 6 juin 2019, une demande de permis de construire n°PC 083062 19 1023 pour la construction de 65 logements d'une surface de plancher de 3.577,63 m².

Arrêté de permis de construire

Monsieur le Maire de la commune de LA GARDE a délivré au requérant le 5 septembre 2019, le permis de construire ayant fait l'objet de la demande susvisée suivant arrêté n° PC 083062 19 1023.

Constat d'affichage du permis de construire

L'arrêté de permis de construire a fait l'objet d'un affichage sur le terrain ainsi qu'il résulte d'un constat d'affichage dressé par Maître FRADIN, Commissaire de Justice à LA VALETTE-DU-VAR, les 13 septembre, 2 octobre, 16 octobre et 14 novembre 2019.

Certificat de non recours et de non retrait

Il résulte d'un courrier établi par Monsieur le Maire de la commune de LA GARDE le 4 mai 2021, que ledit permis de construire n'a pas fait l'objet de recours ou de retrait.

Il résulte d'une attestation délivrée par Tribunal administratif de TOULON en date du 5 juin 2024 que ledit permis de construire n'a fait l'objet d'aucun recours.

Le requérant déclare et garantit que ce permis de construire est à ce jour en cours de validité. Est demeuré annexé aux présentes le procès-verbal de constat dressé par Maître FRADIN, Commissaire de Justice à LA VALETTE-DU-VAR le 4 août 2022 constatant le démarrage effectif des travaux.

Le requérant déclare et garantit que les travaux n'ont, depuis, pas été interrompus.

2°) Permis de construire modificatif n°1

Demande de Permis de construire modificatif

Le requérant a déposé, en mairie de LA GARDE le 6 mars 2023, une demande de permis de construire modificatif n°PC 083062 19 1023 M01 pour les modifications suivantes :

- « - Reprise limite Nord selon PA n°83062 17 3001 M02 ;
- Recul limite Est pour sécurisation de voirie ;
- Surface LOT 3 actualisée à 4.275 m² ;
- Décalage bâtiment GH de 4,34 mètres vers le Sud ;
- Recalage places de stationnement extérieur avec déplacement de 5 places extérieures vers sous-sol bâtiment GH ;
- Déplacement de rampe d'accès parking ;
- Création de 4 édicules ascenseurs ».

Arrêté de permis de construire modificatif

Monsieur le Maire de la commune de LA GARDE a délivré au requérant le 1^{er} juin 2023, le permis de construire ayant fait l'objet de la demande susvisée suivant arrêté n° PC 083062 19 1023 M01.

Constat d'affichage du permis de construire

L'arrêté de permis de construire a fait l'objet d'un affichage sur le terrain ainsi qu'il résulte d'un constat d'affichage dressés par Maître FRADIN, Commissaire de Justice à LA VALETTE-DU-VAR, les 13 juin, 12 juillet et 21 août 2023.

Certificats de non recours et de non retrait

Il résulte d'un courrier établi par Monsieur le Maire de la commune de LA GARDE le 22 septembre 2023, que le permis de construire n° PC 083062 19 1023 n'a pas fait l'objet de recours ou de retrait.

Il résulte d'une attestation délivrée par le Tribunal administratif de TOULON en date du 21 septembre 2023, que le permis de construire n° PC 083062 19 1023 M01 n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux.

3°) Permis de construire modificatif n°2

Demande de Permis de construire modificatif

Le **VENDEUR** a déposé, en mairie de LA GARDE le 31 juillet 2024, une demande de permis de construire modificatif n°PC 083062 19 1023 M02 pour les modifications suivantes :

*« Modification de l'assiette foncière et de l'emprise,
De la surface affectée aux stationnements extérieurs et espaces verts,
La modification de l'aire de jeux,
Et la modification du sous-sol. »*

Arrêté de permis de construire modificatif

Monsieur le Maire de la commune de LA GARDE a délivré au **VENDEUR** le 7 octobre 2024, le permis de construire ayant fait l'objet de la demande susvisée suivant arrêté n° PC 083062 19 1023 M02.

C/ Servitudes

Le terrain ci-dessus désigné n'est grevé d'aucune servitude, à l'exception de celles pouvant résulter de la loi, des dispositions d'urbanisme, de la situation naturelle des lieux, du présent règlement de copropriété - état descriptif de division, de celles résultant de titres antérieurs non purgées, **ou de celles résultant d'une note demeurée ci-annexée.**

PRECISIONS DIVERSES

DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES

Note de renseignements d'urbanisme

Une note de renseignements d'urbanisme, dont une copie est annexée, a été délivrée par le Cabinet PREVENTIOMMO (Var), le 26 août 2024, duquel il résulte notamment que :

- Le bien est situé en zone UC du plan local d'urbanisme de la Commune de LA GARDE (Var),
- Emplacement(s) réservés(s) concernant le bien : Sans objet,
- Zone de prévention des risques :
 - Risque inondation : Le bien se situe dans le périmètre du PAC inondation notifié le 11 octobre 2011. Le bien se situe dans une zone de lit majeur ordinaire.
 - Risque mouvement de terrain : Le bien se situe dans le périmètre du PAC mouvement de terrain sécheresse et réhydratation - tassements différentiels notifié le 04 mai 2011. Le bien se situe dans une zone d'aléa faible.
 - Argiles : Le bien se situe dans une zone réglementée du risque retrait-gonflement des argiles (articles L.132-4 à L.132-9 du Code de la construction et de l'habitation).
 - Potentiel radon : Le bien se situe dans une zone à potentiel radon 3 (significatif).
 - Sismicité : Le bien se situe dans une zone de sismicité 2 (faible).
- Servitudes d'Utilité Publique : I4 : Le bien est concerné par une servitude liée au transport ou à la distribution d'électricité.
 - Nature du réseau : Distribution (Basse Tension)
- Servitudes et nuisances sonores : D'après le Géoportail le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un Plan d'Exposition au Bruit (PEB).
- Servitudes et nuisances sonores : Le bien se situe dans une zone affectée par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre classée. Toute nouvelle construction devra répondre à des normes d'isolation acoustique renforcée.
- Canal de Provence : Le bien n'est pas concerné par des servitudes liées au passage du canal de Provence.

- Observations :
 - IAL : Le bien se situe dans une commune soumise à l'obligation d'Information Acqureur Locataire (IAL). Obligation pour le vendeur de fournir un État des Risques et Pollution (ERP) de moins de 6 mois (articles L.125-5 et R.125-26 du Code de l'environnement).

CHAPITRE II - DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

L'**ENSEMBLE IMMOBILIER** est divisé en bâtiments, chaque bâtiment étant lui-même divisé en lots selon la désignation de l'état descriptif de division ci-après, celui-ci comprend pour chaque lot, l'indication des parties privatives affectées à l'usage exclusif et particulier de son propriétaire, et les quotes-parts indivises des parties communes de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

L'**ENSEMBLE IMMOBILIER** sera divisé en quatre (4) bâtiments.

Les bâtiments ne forment pas un ouvrage unique.

Les QUATRE (4) bâtiments sont identifiés de la manière suivante :

- Bâtiment « E »,
- Bâtiment « F »,
- Bâtiment « G »,
- Bâtiment « H ».

DESIGNATION DES LOTS PAR BATIMENT

EN CE QUI CONCERNE LE BATIMENT « E »

Lot numéro un (1) :

Dans le bâtiment E, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro E01, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent cinquante et un /dix millièmes (151 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent dix-huit /dix millièmes (618 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E ».

Et les cinq cent quatre-vingt-deux /dix millièmes (582 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « E ».

Lot numéro deux (2) :

Dans le bâtiment E, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro E02, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les quatre-vingt-quinze /dix millièmes (95 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent quatre-vingt-dix /dix millièmes (390 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E ».

Et les trois cent soixante-deux /dix millièmes (362 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « E ».

Lot numéro trois (3) :

Dans le bâtiment E, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro E03, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les quatre-vingt-seize /dix millièmes (96 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent quatre-vingt-treize /dix millièmes (393 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E ».

Et les trois cent soixante-quatre /dix millièmes (364 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « E ».

Lot numéro quatre (4) :

Dans le bâtiment E, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro E04, comprenant : une entrée, une salle d'eau avec W.C, une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les cent quatorze /dix millièmes (114 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent soixante-sept /dix millièmes (467 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E ».

Et les quatre cent dix-huit /dix millièmes (418 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « E ».

Lot numéro cinq (5) :

Dans le bâtiment E, au premier étage, un appartement portant le numéro E11, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante /dix millièmes (160 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent cinquante-trois /dix millièmes (653 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E ».

Et les six cent quarante-cinq /dix millièmes (645 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « E ».

Et les 631/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro six (6) :

Dans le bâtiment E, au premier étage, un appartement portant le numéro E12, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent un /dix millièmes (101 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent onze /dix millièmes (411 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E ».

Et les quatre cent un /dix millièmes (401 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « E ».

Et les 393/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro sept (7) :

Dans le bâtiment E, au premier étage, un appartement portant le numéro E13, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent deux /dix millièmes (102 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent seize /dix millièmes (416 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les quatre cent cinq /dix millièmes (405 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « E ».

Et les 396/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro huit (8) :

Dans le bâtiment E, au premier étage, un appartement portant le numéro E14, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent cinquante-deux /dix millièmes (152 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent vingt-quatre /dix millièmes (624 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les six cent quarante-sept /dix millièmes (647 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « E ».

Et les 633/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro neuf (9) :

Dans le bâtiment E, au deuxième étage, un appartement portant le numéro E21, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent quatre-vingt-six /dix millièmes (686 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les sept cent onze /dix millièmes (711 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 778/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro dix (10) :

Dans le bâtiment E, au deuxième étage, un appartement portant le numéro E22, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent six /dix millièmes (106 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent trente-trois /dix millièmes (433 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les quatre cent quarante-trois /dix millièmes (443 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 484/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro onze (11) :

Dans le bâtiment E, au deuxième étage, un appartement portant le numéro E23, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent sept /dix millièmes (107 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent trente-sept /dix millièmes (437 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les quatre cent quarante-cinq /dix millièmes (445 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 487/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro douze (12) :

Dans le bâtiment E, au deuxième étage, un appartement portant le numéro E24, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante /dix millièmes (160 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent cinquante-six /dix millièmes (656 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les sept cent treize /dix millièmes (713 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 780/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro treize (13) :

Dans le bâtiment E, au troisième étage, un appartement portant le numéro E31, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-seize /dix millièmes (176 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept cent vingt-deux /dix millièmes (722 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les sept cent quatre-vingt-un /dix millièmes (781 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 935/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro quatorze (14) :

Dans le bâtiment E, au troisième étage, un appartement portant le numéro E32, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent onze /dix millièmes (111 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent cinquante-cinq /dix millièmes (455 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les quatre cent quatre-vingt-six /dix millièmes (486 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 582/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro quinze (15) :

Dans le bâtiment E, au troisième étage, un appartement portant le numéro E33, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent douze /dix millièmes (112 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent cinquante-neuf /dix millièmes (459 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les quatre cent quatre-vingt-neuf /dix millièmes (489 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 586/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro seize (16) :

Dans le bâtiment E, au troisième étage, un appartement portant le numéro E34, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent quatre-vingt-neuf /dix millièmes (689 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les sept cent quatre-vingt-trois /dix millièmes (783 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 938/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

Lot numéro dix-sept (17) :

Dans le bâtiment E, au quatrième étage, un appartement portant le numéro E41, comprenant : un séjour/cuisine, un dégagement, une salle de bains, un W.C., trois chambres dont avec une salle d'eau et un W.C.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les trois cent soixante-cinq /dix millièmes (365 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les mille quatre cent quatre-vingt-onze /dix millièmes (1491 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment E.

Et les mille trois cent vingt-cinq /dix millièmes (1325 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier E.

Et les 1712/10000èmes des charges d'ascenseur « E ».

EN CE QUI CONCERNE LE BATIMENT « F »

Lot numéro dix-huit (18) :

Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro F01, comprenant : une entrée, une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les cent quatorze /dix millièmes (114 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent soixante-neuf /dix millièmes (469 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les quatre cent dix-sept /dix millièmes (417 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « F ».

Lot numéro dix-neuf (19) :

Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro F02, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les cent un /dix millièmes (101 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent dix-huit /dix millièmes (418 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les trois cent soixante-quatre /dix millièmes (364 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « F ».

Lot numéro vingt (20) :

Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro F03, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les cent un /dix millièmes (101 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent quinze /dix millièmes (415 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les trois cent soixante-deux /dix millièmes (362 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « F ».

Lot numéro vingt et un (21) :

Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro F04, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les cent quarante-neuf /dix millièmes (149 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent douze /dix millièmes (612 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les cinq cent quatre-vingt-trois /dix millièmes (583 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « F ».

Lot numéro vingt-deux (22) :

Dans le bâtiment F, au premier étage, un appartement portant le numéro F11, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent cinquante-deux /dix millièmes (152 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent vingt-huit /dix millièmes (628 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les six cent quarante-sept /dix millièmes (647 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 634/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro vingt-trois (23) :

Dans le bâtiment F, au premier étage, un appartement portant le numéro F12, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent un /dix millièmes (101 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent dix-huit /dix millièmes (418 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les quatre cent trois /dix millièmes (403 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 395/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro vingt-quatre (24) :

Dans le bâtiment F, au premier étage, un appartement portant le numéro F13, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent un /dix millièmes (101 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent quatorze /dix millièmes (414 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les quatre cent un /dix millièmes (401 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 393/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro vingt-cinq (25) :

Dans le bâtiment F, au premier étage, un appartement portant le numéro F14, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent cinquante-deux /dix millièmes (152 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent vingt-cinq /dix millièmes (625 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les six cent quarante-six /dix millièmes (646 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 632/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro vingt-six (26) :

Dans le bâtiment F, au deuxième étage, un appartement portant le numéro F21, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante /dix millièmes (160 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent soixante et un /dix millièmes (661 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les sept cent quatorze /dix millièmes (714 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 780/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro vingt-sept (27) :

Dans le bâtiment F, au deuxième étage, un appartement portant le numéro F22, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent sept /dix millièmes (107 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent trente-neuf /dix millièmes (439 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les quatre cent quarante-cinq /dix millièmes (445 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 486/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro vingt-huit (28) :

Dans le bâtiment F, au deuxième étage, un appartement portant le numéro F23, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent six /dix millièmes (106 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent trente-six /dix millièmes (436 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les quatre cent quarante-deux /dix millièmes (442 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 483/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro vingt-neuf (29) :

Dans le bâtiment F, au deuxième étage, un appartement portant le numéro F24, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante /dix millièmes (160 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent cinquante-huit /dix millièmes (658 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les sept cent douze /dix millièmes (712 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 778/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro trente (30) :

Dans le bâtiment F, au troisième étage, un appartement portant le numéro F31, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent quatre-vingt-quatorze /dix millièmes (694 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les sept cent quatre-vingt-trois /dix millièmes (783 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 938/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro trente et un (31) :

Dans le bâtiment F, au troisième étage, un appartement portant le numéro F32, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent douze /dix millièmes (112 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent soixante et un /dix millièmes (461 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les quatre cent quatre-vingt-huit /dix millièmes (488 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 585/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro trente-deux (32) :

Dans le bâtiment F, au troisième étage, un appartement portant le numéro F33, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent onze /dix millièmes (111 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent cinquante-huit /dix millièmes (458 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les quatre cent quatre-vingt-cinq /dix millièmes (485 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 581/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro trente-trois (33) :

Dans le bâtiment F, au troisième étage, un appartement portant le numéro F34, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent quatre-vingt-onze /dix millièmes (691 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les sept cent quatre-vingt-un /dix millièmes (781 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 935/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

Lot numéro trente-quatre (34) :

Dans le bâtiment F, au quatrième étage, un appartement portant le numéro F41, comprenant : un séjour/cuisine, un dégagement, une salle de bains, un W.C., trois chambres dont avec une salle d'eau et un W.C.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les trois cent soixante-cinq /dix millièmes (365 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les mille cinq cent trois /dix millièmes (1503 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les mille trois cent vingt-sept /dix millièmes (1327 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « F ».

Et les 1715/10000èmes des charges d'ascenseur « F ».

EN CE QUI CONCERNE LE BATIMENT « G »

Lot numéro trente-cinq (35) :

Dans le bâtiment G, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro G01, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les huit cent quatre-vingt-huit /dix millièmes (888 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les huit cent cinquante-cinq /dix millièmes (855 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Lot numéro trente-six (36) :

Dans le bâtiment G, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro G02, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-neuf /dix millièmes (169 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les huit cent quatre-vingt-dix /dix millièmes (890 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les sept cent quarante-sept /dix millièmes (747 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Lot numéro trente-sept (37) :

Dans le bâtiment G, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro G03, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent quatre /dix millièmes (104 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cinq cent cinquante et un /dix millièmes (551 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les cinq cent treize /dix millièmes (513 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Lot numéro trente-huit (38) :

Dans le bâtiment G, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro G04, comprenant : une entrée, une salle d'eau avec W.C, une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les soixante et onze /dix millièmes (71 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent soixante-quinze /dix millièmes (375 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les trois cent cinquante-six /dix millièmes (356 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Lot numéro trente-neuf (39) :

Dans le bâtiment G, au premier étage, un appartement portant le numéro G11, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les huit cent quatre-vingt-quatre /dix millièmes (884 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les neuf cent quarante-neuf /dix millièmes (949 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 1054/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

Lot numéro quarante (40) :

Dans le bâtiment G, au premier étage, un appartement portant le numéro G12, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-sept /dix millièmes (167 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les huit cent quatre-vingt-trois /dix millièmes (883 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les huit cent vingt-huit /dix millièmes (828 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 919/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

Lot numéro quarante et un (41) :

Dans le bâtiment G, au premier étage, un appartement portant le numéro G13, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent quatre /dix millièmes (104 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cinq cent quarante-six /dix millièmes (546 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les cinq cent soixante-huit /dix millièmes (568 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 631/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

Lot numéro quarante-deux (42) :

Dans le bâtiment G, au premier étage, un appartement portant le numéro G14, comprenant : une entrée, une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les quatre-vingt-dix-neuf /dix millièmes (99 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cinq cent vingt-quatre /dix millièmes (524 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les cinq cent soixante-douze /dix millièmes (572 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 636/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

Lot numéro quarante-trois (43) :

Dans le bâtiment G, au deuxième étage, un appartement portant le numéro G21, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-seize /dix millièmes (176 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les neuf cent vingt-neuf /dix millièmes (929 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les mille quarante-quatre /dix millièmes (1044 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 1295/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

Lot numéro quarante-quatre (44) :

Dans le bâtiment G, au deuxième étage, un appartement portant le numéro G22, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-seize /dix millièmes (176 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les neuf cent vingt-neuf /dix millièmes (929 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les neuf cent treize /dix millièmes (913 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 1132/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

Lot numéro quarante-cinq (45) :

Dans le bâtiment G, au deuxième étage, un appartement portant le numéro G23, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent neuf /dix millièmes (109 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cinq cent soixante-quatorze /dix millièmes (574 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les six cent vingt-six /dix millièmes (626 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 777/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

Lot numéro quarante-six (46) :

Dans le bâtiment G, au deuxième étage, un appartement portant le numéro G24, comprenant : une entrée, une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent cinq /dix millièmes (105 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cinq cent cinquante et un /dix millièmes (551 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les six cent trente et un /dix millièmes (631 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 783/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

Lot numéro quarante-sept (47) :

Dans le bâtiment G, au troisième étage, un appartement portant le numéro G31, comprenant : une entrée, un cellier, deux W.C., un dégagement, trois chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les deux cent quatre-vingts /dix millièmes (280 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les mille quatre cent soixante-seize /dix millièmes (1476 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G ».

Et les mille trois cent quatre-vingt-dix-huit /dix millièmes (1398 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « G ».

Et les 1899/10000èmes des charges d'ascenseur « G ».

EN CE QUI CONCERNE LE BATIMENT « H »

Lot numéro quarante-huit (48) :

Dans le bâtiment H, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro H01, comprenant : une entrée, une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les cent treize /dix millièmes (113 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent cinquante-huit /dix millièmes (458 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les quatre cent trois /dix millièmes (403 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Lot numéro quarante-neuf (49) :

Dans le bâtiment H, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro H02, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les quatre-vingt-dix-huit /dix millièmes (98 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent quatre-vingt-quatorze /dix millièmes (394 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les trois cent quarante-quatre /dix millièmes (344 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Lot numéro cinquante (50) :

Dans le bâtiment H, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro H03, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les cent /dix millièmes (100 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent six /dix millièmes (406 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les trois cent quarante-quatre /dix millièmes (344 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Lot numéro cinquante et un (51) :

Dans le bâtiment H, au rez-de-chaussée, un appartement portant le numéro H04, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse et d'un jardin.

Avec les cent quarante-neuf /dix millièmes (149 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent trois /dix millièmes (603 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les cinq cent trente-deux /dix millièmes (532 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Lot numéro cinquante-deux (52) :

Dans le bâtiment H, au premier étage, un appartement portant le numéro H11, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent cinquante-trois /dix millièmes (153 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent dix-sept /dix millièmes (617 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les six cent quatorze /dix millièmes (614 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 595/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro cinquante-trois (53) :

Dans le bâtiment H, au premier étage, un appartement portant le numéro H12, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les quatre-vingt-seize /dix millièmes (96 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent quatre-vingt-huit /dix millièmes (388 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les trois cent quatre-vingt-un /dix millièmes (381 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 370/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro cinquante-quatre (54) :

Dans le bâtiment H, au premier étage, un appartement portant le numéro H13, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les quatre-vingt-dix-huit /dix millièmes (98 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent quatre-vingt-quinze /dix millièmes (395 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les trois cent quatre-vingts /dix millièmes (380 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 369/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro cinquante-cinq (55) :

Dans le bâtiment H, au premier étage, un appartement portant le numéro H14, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent quarante-cinq /dix millièmes (145 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cinq cent quatre-vingt-six /dix millièmes (586 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les cinq cent quatre-vingt-neuf /dix millièmes (589 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 571/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro cinquante-six (56) :

Dans le bâtiment H, au deuxième étage, un appartement portant le numéro H21, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante et un /dix millièmes (161 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent quarante-neuf /dix millièmes (649 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les six cent soixante-dix-sept /dix millièmes (677 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 733/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro cinquante-sept (57) :

Dans le bâtiment H, au deuxième étage, un appartement portant le numéro H22, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent un /dix millièmes (101 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent neuf /dix millièmes (409 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les quatre cent vingt /dix millièmes (420 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 455/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro cinquante-huit (58) :

Dans le bâtiment H, au deuxième étage, un appartement portant le numéro H23, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent trois /dix millièmes (103 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent quinze /dix millièmes (415 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les quatre cent dix-neuf /dix millièmes (419 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 454/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro cinquante-neuf (59) :

Dans le bâtiment H, au deuxième étage, un appartement portant le numéro H24, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent cinquante-trois /dix millièmes (153 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent dix-sept /dix millièmes (617 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les six cent cinquante /dix millièmes (650 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 704/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro soixante (60) :

Dans le bâtiment H, au troisième étage, un appartement portant le numéro H31, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-huit /dix millièmes (168 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent quatre-vingts /dix millièmes (680 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les sept cent quarante-trois /dix millièmes (743 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 882/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro soixante et un (61) :

Dans le bâtiment H, au troisième étage, un appartement portant le numéro H32, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent six /dix millièmes (106 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent trente /dix millièmes (430 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les quatre cent soixante et un /dix millièmes (461 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 547/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro soixante-deux (62) :

Dans le bâtiment H, au troisième étage, un appartement portant le numéro H33, comprenant : une salle d'eau avec W.C., une chambre et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent huit /dix millièmes (108 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre cent trente-sept /dix millièmes (437 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les quatre cent soixante /dix millièmes (460 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 546/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro soixante-trois (63) :

Dans le bâtiment H, au troisième étage, un appartement portant le numéro H34, comprenant : une entrée, un W.C., deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante /dix millièmes (160 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six cent quarante-huit /dix millièmes (648 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les sept cent treize /dix millièmes (713 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 846/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro soixante-quatre (64) :

Dans le bâtiment H, au quatrième étage, un appartement portant le numéro H41, comprenant : une entrée, un cellier, deux W.C., un dégagement, trois chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les deux cent quatre-vingt-quatre /dix millièmes (284 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les mille cent quarante-huit /dix millièmes (1148 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les mille soixante-sept /dix millièmes (1067 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 1367/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

Lot numéro soixante-cinq (65) :

Dans le bâtiment H, au quatrième étage, un appartement portant le numéro H4201, comprenant : une entrée, un W.C., un dégagement, deux chambres, une salle de bains et un séjour/cuisine.

Et la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse.

Avec les cent soixante-dix-huit /dix millièmes (178 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept cent vingt /dix millièmes (720 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « H ».

Et les huit cent trois /dix millièmes (803 /10000 èmes) des charges spéciales hall et escalier « H ».

Et les 1030/10000èmes des charges d'ascenseur « H ».

EN CE QUI CONCERNE LES PARKINGS EXTERIEURS

Lot numéro soixante-six (66) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P01.

Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-sept (67) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P02.

Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-huit (68) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P03.

Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-neuf (69) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P04.

Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-dix (70) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P05.

Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante et onze (71) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P06.

Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-douze (72) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P07.

Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-treize (73) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P08.

Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-quatorze (74) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P09.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-quinze (75) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P10.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-seize (76) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P11.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-dix-sept (77) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P12.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-dix-huit (78) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P13.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro soixante-dix-neuf (79) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P14.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt (80) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P15.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-un (81) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P16.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-deux (82) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P17.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-trois (83) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P18.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-quatre (84) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P19.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-cinq (85) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P20.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-six (86) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P21.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-sept (87) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P22.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-huit (88) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P23.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-neuf (89) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P24.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-dix (90) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P25.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-onze (91) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P26.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-douze (92) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P27.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-treize (93) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P28.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-quatorze (94) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur pour personne à mobilité réduite portant le numéro P29.
Avec les sept /dix millièmes (7 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-quinze (95) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P30.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-seize (96) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P31.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-dix-sept (97) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur pour personne à mobilité réduite portant le numéro P32.
Avec les sept /dix millièmes (7 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-dix-huit (98) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P33.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt-dix-neuf (99) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P34.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent (100) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P35.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent un (101) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P36.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent deux (102) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P37.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent trois (103) :

A l'extérieur, au rez-de-chaussée, un parking extérieur portant le numéro P38.
Avec les cinq /dix millièmes (5 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

EN CE QUI CONCERNE LES PARKINGS EXTERIEURS COUVERTS NON CLOS

Lot numéro cent quatre (104) :

A l'extérieur, au sous-sol, un parking extérieur couvert non clos portant le numéro P39.
Avec les sept /dix millièmes (7 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro cent cinq (105) :

A l'extérieur, au sous-sol, un parking extérieur couvert non clos portant le numéro P40.
Avec les sept /dix millièmes (7 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

EN CE QUI CONCERNE LES PARKINGS INTERIEURS - BATIMENT « E-F »

Lot numéro cent six (106) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.01.
Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les trente-cinq /dix millièmes (35 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».
Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent sept (107) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, pour personne à mobilité réduite, portant le numéro PA.02.

Avec les douze /dix millièmes (12 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante /dix millièmes (40 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt-sept /dix millièmes (27 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt-sept /dix millièmes (27 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent huit (108) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.03.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-quatre /dix millièmes (34 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent neuf (109) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.04.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent dix (110) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.05.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les vingt-neuf /dix millièmes (29 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent onze (111) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.06.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les vingt-neuf /dix millièmes (29 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent douze (112) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.07.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent treize (113) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.08.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent quatorze (114) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.09.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les vingt-neuf /dix millièmes (29 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent quinze (115) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.10.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les vingt-neuf /dix millièmes (29 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent seize (116) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.11.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent dix-sept (117) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.12.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-quatre /dix millièmes (34 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent dix-huit (118) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, pour personne à mobilité réduite, portant le numéro PA.13.

Avec les douze /dix millièmes (12 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante et un /dix millièmes (41 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt-sept /dix millièmes (27 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt-sept /dix millièmes (27 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent dix-neuf (119) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.14.

Avec les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt-quatre /dix millièmes (24 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt (120) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.15.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt et un (121) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.16.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt-deux (122) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.17.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt-trois (123) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.18.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt-quatre (124) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.19.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt-cinq (125) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.20.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt-six (126) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.21.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt-sept (127) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.22.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt-huit (128) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.23.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent vingt-neuf (129) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.24.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent trente (130) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.25.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent trente et un (131) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.26.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent trente-deux (132) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.27.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent trente-trois (133) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.28.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent trente-quatre (134) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.29.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent trente-cinq (135) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.30.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent trente-six (136) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.31.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente /dix millièmes (30 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

Lot numéro cent trente-sept (137) :

Dans le bâtiment Sous-sol EF, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.32.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « E-F ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « E ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « F ».

EN CE QUI CONCERNE LES PARKINGS INTERIEURS - BATIMENT « G-H »

Lot numéro cent trente-huit (138) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.33.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-neuf /dix millièmes (39 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-quatre /dix millièmes (34 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent trente-neuf (139) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.34.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-huit /dix millièmes (38 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-quatre /dix millièmes (34 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante (140) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.35.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante /dix millièmes (40 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-cinq /dix millièmes (35 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante et un (141) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.36.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-huit /dix millièmes (38 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-quatre /dix millièmes (34 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante-deux (142) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.37.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-neuf /dix millièmes (39 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-quatre /dix millièmes (34 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante-trois (143) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA38.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante-quatre (144) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.39.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante-cinq (145) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.40.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-sept /dix millièmes (37 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-deux /dix millièmes (32 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante-six (146) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.41.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante et un /dix millièmes (41 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt-deux /dix millièmes (22 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante-sept (147) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.42.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante et un /dix millièmes (41 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt-deux /dix millièmes (22 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante-huit (148) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.43.

Avec les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante-deux /dix millièmes (42 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-sept /dix millièmes (37 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt-trois /dix millièmes (23 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent quarante-neuf (149) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.44.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-huit /dix millièmes (38 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-trois /dix millièmes (33 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante (150) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.45.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-sept /dix millièmes (37 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-trois /dix millièmes (33 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante et un (151) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.46.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix-neuf/dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante-deux (152) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.47.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-huit /dix millièmes (38 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-trois /dix millièmes (33 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante-trois (153) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, pour personne à mobilité réduite, portant le numéro PA.48.

Avec les douze /dix millièmes (12 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les quarante-deux /dix millièmes (42 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt cinq/dix millièmes (25 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante-quatre (154) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.49.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante-cinq (155) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.50.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante-six (156) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.51.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante-sept (157) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.52.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante-huit (158) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.53.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente et un /dix millièmes (31 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent cinquante-neuf (159) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.54.

Avec les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-neuf /dix millièmes (39 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-quatre /dix millièmes (34 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt et un /dix millièmes (21 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent soixante (160) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.55.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-sept /dix millièmes (37 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-trois /dix millièmes (33 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt/dix millièmes (20 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent soixante et un (161) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.56.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-deux /dix millièmes (32 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent soixante-deux (162) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, portant le numéro PA.57.

Avec les neuf /dix millièmes (9 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trente-six /dix millièmes (36 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les trente-deux /dix millièmes (32 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les dix-neuf /dix millièmes (19 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Lot numéro cent soixante-trois (163) :

Dans le bâtiment Sous-sol GH, au sous-sol, un parking intérieur couvert non clos, pour personne à mobilité réduite, portant le numéro PA.58.

Avec les douze /dix millièmes (12 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante-huit /dix millièmes (48 /10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment « G-H ».

Et les quarante-deux /dix millièmes (42 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « G ».

Et les vingt cinq /dix millièmes (25 /10000 èmes) des charges d'ascenseur au bâtiment « H ».

Tableau récapitulatif de l'état descriptif

L'état descriptif qui précède est résumé dans les tableaux récapitulatifs établis ci-après, en vertu des dispositions de l'article 71-5 du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955, portant réforme de la publicité foncière.

N° lot	Bâtiment	Etage	Nature du lot	Quote-part générale	Quote-part part. bâtiment	Quote-part part hall et escalier	Quote-part part ascenseur E	Quote-part part ascenseur F	Quote-part part ascenseur G	Quote-part part ascenseur H
1	E	RDC	Appartement	151 / 10000	618 / 10000	582 / 10000	0	-	-	-
2	E	RDC	Appartement	95 / 10000	390 / 10000	362 / 10000	0	-	-	-
3	E	RDC	Appartement	96 / 10000	393 / 10000	364 / 10000	0	-	-	-
4	E	RDC	Appartement	114 / 10000	467 / 10000	418 / 10000	0	-	-	-
5	E	1 ^{er}	Appartement	160 / 10000	653 / 10000	645 / 10000	631 / 10000	-	-	-
6	E	1 ^{er}	Appartement	101 / 10000	411 / 10000	401 / 10000	393 / 10000	-	-	-
7	E	1 ^{er}	Appartement	102 / 10000	416 / 10000	405 / 10000	396 / 10000	-	-	-
8	E	1 ^{er}	Appartement	152 / 10000	624 / 10000	647 / 10000	633 / 10000	-	-	-
9	E	2 ^{ème}	Appartement	168 / 10000	686 / 10000	711 / 10000	778 / 10000	-	-	-
10	E	2 ^{ème}	Appartement	106 / 10000	433 / 10000	443 / 10000	484 / 10000	-	-	-
11	E	2 ^{ème}	Appartement	107 / 10000	437 / 10000	445 / 10000	487 / 10000	-	-	-

12	E	2 ^{ème}	Apparte- ment	160 / 10000	656 / 10000	713 / 10000	780 / 10000	-	-	-
13	E	3 ^{ème}	Apparte- ment	176 / 10000	722 / 10000	781 / 10000	935 / 10000	-	-	-
14	E	3 ^{ème}	Apparte- ment	111 / 10000	455 / 10000	486 / 10000	582 / 10000	-	-	-
15	E	3 ^{ème}	Apparte- ment	112 / 10000	459 / 10000	489 / 10000	586 / 10000	-	-	-
16	E	3 ^{ème}	Apparte- ment	168 / 10000	689 / 10000	783 / 10000	938 / 10000	-	-	-
17	E	4 ^{ème}	Apparte- ment	365 / 10000	1491 / 10000	1325 / 10000	1712 / 10000	-	-	-
18	E	RDC	Apparte- ment	114 / 10000	469 / 10000	417 / 10000	-	0	-	-
19	E	RDC	Apparte- ment	101 / 10000	418 / 10000	364 / 10000	-	0	-	-
20	E	RDC	Apparte- ment	101 / 10000	415 / 10000	362 / 10000	-	0	-	-
21	E	RDC	Apparte- ment	149 / 10000	612 / 10000	583 / 10000	-	0	-	-
22	E	1 ^{er}	Apparte- ment	152 / 10000	628 / 10000	647 / 10000	-	634 / 10000	-	-
23	E	1 ^{er}	Apparte- ment	101 / 10000	418 / 10000	403 / 10000	-	395 / 10000	-	-
24	E	1 ^{er}	Apparte- ment	101 / 10000	414 / 10000	401 / 10000	-	393 / 10000	-	-
25	E	1 ^{er}	Apparte- ment	152 / 10000	625 / 10000	646 / 10000	-	632 / 10000	-	-
26	E	2 ^{ème}	Apparte- ment	160 / 10000	661 / 10000	714 / 10000	-	780 / 10000	-	-
27	E	2 ^{ème}	Apparte- ment	107 / 10000	439 / 10000	445 / 10000	-	486 / 10000	-	-
28	E	2 ^{ème}	Apparte- ment	106 / 10000	436 / 10000	442 / 10000	-	483 / 10000	-	-
29	E	2 ^{ème}	Apparte- ment	160 / 10000	658 / 10000	712 / 10000	-	778 / 10000	-	-
30	E	3 ^{ème}	Apparte- ment	168 / 10000	694 / 10000	783 / 10000	-	938 / 10000	-	-
31	E	3 ^{ème}	Apparte- ment	112 / 10000	461 / 10000	488 / 10000	-	585 / 10000	-	-
32	E	3 ^{ème}	Apparte- ment	111 / 10000	458 / 10000	485 / 10000	-	581 / 10000	-	-
33	E	3 ^{ème}	Apparte- ment	168 / 10000	691 / 10000	781 / 10000	-	935 / 10000	-	-
34	E	4 ^{ème}	Apparte- ment	365 / 10000	1503 / 10000	1327 / 10000	-	1715 / 10000	-	-
35	G	RDC	Apparte- ment	168 / 10000	888 / 10000	855 / 10000	-	-	0	-
36	G	RDC	Apparte- ment	169 / 10000	890 / 10000	747 / 10000	-	-	0	-
37	G	RDC	Apparte- ment	104 / 10000	551 / 10000	513 / 10000	-	-	0	-
38	G	RDC	Apparte- ment	71 / 10000	375 / 10000	356 / 10000	-	-	0	-
39	G	1 ^{er}	Apparte- ment	168 / 10000	884 / 10000	949 / 10000	-	-	1054 / 10000	-
40	G	1 ^{er}	Apparte- ment	167 / 10000	883 / 10000	828 / 10000	-	-	919 / 10000	-
41	G	1 ^{er}	Apparte- ment	104 / 10000	546 / 10000	568 / 10000	-	-	631 / 10000	-
42	G	1 ^{er}	Apparte- ment	99 / 10000	524 / 10000	572 / 10000	-	-	636 / 10000	-
43	G	2 ^{ème}	Apparte- ment	176 / 10000	929 / 10000	1044 / 10000	-	-	1295 / 10000	-
44	G	2 ^{ème}	Apparte- ment	176 / 10000	929 / 10000	913 / 10000	-	-	1132 / 10000	-
45	G	2 ^{ème}	Apparte- ment	109 / 10000	574 / 10000	626 / 10000	-	-	777 / 10000	-
46	G	2 ^{ème}	Apparte- ment	105 / 10000	551 / 10000	631 / 10000	-	-	783 / 10000	-
47	G	3 ^{ème}	Apparte- ment	280 / 10000	1476 / 10000	1398 / 10000	-	-	1899 / 10000	-
48	H	RDC	Apparte-	113 /	458 /	403 /	-	-	-	Q0

			ment	10000	10000	10000				
49	H	RDC	Apparte- ment	98 / 10000	394 / 10000	344 / 10000	-	-	-	0
50	H	RDC	Apparte- ment	100 / 10000	406 / 10000	344 / 10000	-	-	-	0
51	H	RDC	Apparte- ment	149 / 10000	603 / 10000	532 / 10000	-	-	-	0
52	H	1 ^{er}	Apparte- ment	153 / 10000	617 / 10000	614 / 10000	-	-	-	595 / 10000
53	H	1 ^{er}	Apparte- ment	96 / 10000	388 / 10000	381 / 10000	-	-	-	370 / 10000
54	H	1 ^{er}	Apparte- ment	98 / 10000	395 / 10000	380 / 10000	-	-	-	369 / 10000
55	H	1 ^{er}	Apparte- ment	145 / 10000	586 / 10000	589 / 10000	-	-	-	571 / 10000
56	H	2 ^{ème}	Apparte- ment	161 / 10000	649 / 10000	677 / 10000	-	-	-	733 / 10000
57	H	2 ^{ème}	Apparte- ment	101 / 10000	409 / 10000	420 / 10000	-	-	-	455 / 10000
58	H	2 ^{ème}	Apparte- ment	103 / 10000	415 / 10000	419 / 10000	-	-	-	454 / 10000
59	H	2 ^{ème}	Apparte- ment	153 / 10000	617 / 10000	650 / 10000	-	-	-	704 / 10000
60	H	3 ^{ème}	Apparte- ment	168 / 10000	680 / 10000	743 / 10000	-	-	-	882 / 10000
61	H	3 ^{ème}	Apparte- ment	106 / 10000	430 / 10000	461 / 10000	-	-	-	547 / 10000
62	H	3 ^{ème}	Apparte- ment	108 / 10000	437 / 10000	460 / 10000	-	-	-	546 / 10000
63	H	3 ^{ème}	Apparte- ment	160 / 10000	648 / 10000	713 / 10000	-	-	-	846 / 10000
64	H	4 ^{ème}	Apparte- ment	284 / 10000	1148 / 10000	1067 / 10000	-	-	-	1367 / 10000
65	H	4 ^{ème}	Apparte- ment	178 / 10000	720 / 10000	803 / 10000	-	-	-	1030 / 10000
66	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
67	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
68	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
69	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
70	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
71	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
72	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
73	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
74	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
75	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
76	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
77	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
78	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
79	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
80	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
81	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
82	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
83	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
84	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-

85	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
86	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
87	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
88	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
89	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
90	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
91	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
92	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
93	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
94	-	RDC	Parking extérieur PMR	7 / 10000	-	-	-	-	-	-
95	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
96	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
97	-	RDC	Parking extérieur PMR	7 / 10000	-	-	-	-	-	-
98	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
99	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
100	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
101	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
102	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
103	-	RDC	Parking extérieur	5 / 10000	-	-	-	-	-	-
104	-	Sous-sol	Parking extérieur couvert non clos	7 / 10000	-	-	-	-	-	-
105	-	Sous-sol	Parking extérieur couvert non clos	7 / 10000	-	-	-	-	-	-
106	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	35 / 10000	-	23 / 10000	23 / 10000	-	-
107	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking PMR intérieur couvert non clos	12 / 10000	40 / 10000	-	27 / 10000	27 / 10000	-	-
108	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	34 / 10000	-	23 / 10000	23 / 10000	-	-
109	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
110	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	29 / 10000	-	19 / 10000	19 / 10000	-	-
111	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	29 / 10000	-	19 / 10000	19 / 10000	-	-

112	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
113	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
114	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	29 / 10000	-	19 / 10000	19 / 10000	-	-
115	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	29 / 10000	-	19 / 10000	19 / 10000	-	-
116	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
117	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	34 / 10000	-	23 / 10000	23 / 10000	-	-
118	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking PMR intérieur couvert non clos	12 / 10000	41 / 10000	-	27 / 10000	27 / 10000	-	-
119	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	11 / 10000	36 / 10000	-	24 / 10000	24 / 10000	-	-
120	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	31 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
121	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
122	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
123	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
124	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
125	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
126	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
127	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
128	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	31 / 10000	-	21 / 10000	21 / 10000	-	-
129	Sous-sol EF	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	31 / 10000	-	21 / 10000	21 / 10000	-	-
130	Sous-sol	Sous-sol	Parking	9 / 10000	30 /	-	20 /	20 /	-	-

	sol EF	sol	intérieur couvert non clos		10000		10000	10000		
131	Sous- sol EF	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
132	Sous- sol EF	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
133	Sous- sol EF	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
134	Sous- sol EF	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
135	Sous- sol EF	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
136	Sous- sol EF	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	30 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
137	Sous- sol EF	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	31 / 10000	-	20 / 10000	20 / 10000	-	-
138	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	39 / 10000	-	-	-	34 / 10000	21 / 10000
139	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	38 / 10000	-	-	-	34 / 10000	20 / 10000
140	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	40 / 10000	-	-	-	35 / 10000	21 / 10000
141	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	38 / 10000	-	-	-	34 / 10000	20 / 10000
142	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	39 / 10000	-	-	-	34 / 10000	21 / 10000
143	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	31 / 10000	19 / 10000
144	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	31 / 10000	19 / 10000
145	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	37 / 10000	-	-	-	32 / 10000	20 / 10000
146	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	41 / 10000	-	-	-	36 / 10000	22 / 10000
147	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	41 / 10000	-	-	-	36 / 10000	22 / 10000
148	Sous- sol GH	Sous- sol	Parking intérieur couvert	11 / 10000	42 / 10000	-	-	-	37 / 10000	23 / 10000

			non clos							
149	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	38 / 10000	-	-	-	33 / 10000	20 / 10000
150	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	37 / 10000	-	-	-	33 / 10000	20 / 10000
151	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	31 / 10000	19 / 10000
152	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	38 / 10000	-	-	-	33 / 10000	20 / 10000
153	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking PMR intérieur couvert non clos	12 / 10000	48 / 10000	-	-	-	42 / 10000	25 / 10000
154	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	31 / 10000	19 / 10000
155	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	31 / 10000	19 / 10000
156	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	31 / 10000	19 / 10000
157	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	31 / 10000	19 / 10000
158	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	31 / 10000	19 / 10000
159	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	10 / 10000	39 / 10000	-	-	-	34 / 10000	21 / 10000
160	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	37 / 10000	-	-	-	33 / 10000	20 / 10000
161	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	32 / 10000	19 / 10000
162	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking intérieur couvert non clos	9 / 10000	36 / 10000	-	-	-	32 / 10000	19 / 10000
163	Sous-sol GH	Sous-sol	Parking PMR intérieur couvert non clos	12 / 10000	48 / 10000	-	-	-	42 / 10000	25 / 10000
Total				10000 / 10000	10000 / 10000	10000 / 10000	10000 / 10000	10000 / 10000	10000 / 10000	10000 / 10000

CHAPITRE III - DISTINCTION ENTRE "PARTIES COMMUNES" ET "PARTIES PRIVATIVES" -

Ainsi qu'il résulte de l'état descriptif de division qui va suivre, l'immeuble est divisé :

a) En parties communes soit :

a1) en parties communes générales ci-dessous définies, qui appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires, chacun pour une quote-part de droits afférents à chaque lot, ainsi qu'il est indiqué dans l'état descriptif de division ci-après et qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires dans les conditions du règlement de copropriété,

a2) en parties communes spéciales ci-dessous définies, qui appartiennent indivisément à certains groupes de copropriétaires, chacun pour une quote-part de droits afférents à chaque lot, égale aux tantièmes de sa participation dans les charges afférentes à ces parties communes particulières, et qui sont à l'usage ou à l'utilité de ces seuls copropriétaires, à charge pour eux de participer aux charges y afférentes conformément aux dispositions et conditions du règlement de copropriété.

a3) L'usage de certaines portions de parties communes peut être réservé à un groupe restreint de copropriétaires. Dans ce cas il est considéré comme équipement commun à ces lots et décrit comme tel ci-après.

Sont accessoires aux parties communes :

- le droit de surélever le ou les bâtiment(s) affecté(s) à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol,

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins, constituant des parties communes,

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins, le tout suivant les règlements en vigueur,

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.

Les parties communes et les droits qui leurs sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

b) en parties privatives ci-dessous définies qui appartiennent divisément à chacun des copropriétaires, selon la division en lots indiquée dans l'état descriptif de division ci-après, et qui sont affectées à son usage exclusif et particulier.

Lorsque plusieurs lots appartiennent à un même copropriétaire, ceux-ci continuent à être considérés comme des fractions indépendantes.

SECTION I - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES

Constituent des parties communes, les parties des bâtiments de L'ENSEMBLE IMMOBILIER affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ; elles sont réparties différemment entre les copropriétaires, selon qu'elles font l'objet d'un usage commun à l'ensemble des copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER ou qu'elles sont affectées à l'usage de certains d'entre eux d'après la situation des bâtiments ou des lots en cause ou l'utilité de divers éléments d'équipement et services collectifs.

Elles appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droits afférente à chaque lot, ainsi qu'il est indiqué à l'état descriptif de division qui précède et aux états ou tableaux ci-annexés.

Elles comprennent donc des "parties communes générales" dont la propriété indivise est répartie entre tous les lots des bâtiments de L'ENSEMBLE IMMOBILIER, et des "parties communes spéciales" dont la propriété indivise est répartie entre certains lots seulement.

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 tout règlement de copropriété doit indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Elles comprennent notamment, mais seulement si elles s'y trouvent et sans que cette énumération purement énonciative soit limitative, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement de copropriété pour la jouissance de certaines d'entre elles :

A/ Parties communes générales

Les parties communes générales affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires comprennent toutes les parties de L'ENSEMBLE IMMOBILIER qui ne

sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ou d'un groupe de copropriétaires :

- la totalité du sol désigné ci-avant y compris le sol des parties construites, des allées, des terrasses et des jardins même lorsque ceux-ci sont à jouissance privative, qu'il soit frappé ou non de droits de jouissance exclusive et particulière, et les droits qui lui sont accessoires ;

- les jardinières et les espaces verts en rez-de-chaussée, clôtures, haies et murs séparatifs en tant qu'ils dépendent de la copropriété,

- tous les aménagements et éléments d'équipement commun à caractères généraux : le compteur d'eau général, sa fosse ou son local, les réseaux divers et les canalisations d'égout dans la portion de leurs parcours qui n'est pas à l'usage exclusif d'un groupe de copropriétaires ou d'un copropriétaire, etc.

- les passages et voies de circulations pour piétons, lorsqu'ils présentent une utilité pour tous les occupants de l'ENSEMBLE IMMOBILIER,

- sauf s'ils sont parties communes spéciales, le(s) emplacement(s) de stationnement affectés à l'usage de tous les copropriétaires,

Et, en général, tous les locaux, emplacements, appareils, canalisations, éléments, installations, de toute nature et leurs accessoires affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER.

Accessoires aux parties communes générales

Sont accessoires aux parties communes générales les droits immobiliers ci-après :

- Le droit d'édifier un ou des bâtiments nouveaux dans les cours, parcs ou jardins constituant des parties communes générales.

- Le droit de surélever les bâtiments.

- Le droit d'affouiller ces espaces.

- Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes générales.

Indivisibilité

Les parties communes générales de l'immeuble avec les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

Le tout bien entendu si les éléments cités existent.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

B/ Parties communes spéciales

Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité d'un ou plusieurs bâtiments ou locaux privatifs de bâtiments ou de l'un ou plusieurs d'entre eux, sans pour autant l'être à l'usage de tous. Il en est ainsi, d'un espace commun à au moins deux ou plusieurs copropriétaires, aux garages, si tous les copropriétaires n'en possèdent pas un, des gaines de vide-ordures, colonne par colonne, de certains locaux qui, de par leur situation, ne peuvent être utilisés que par certains copropriétaires seulement.

Il en est notamment ainsi pour chaque bâtiment, sans que cette énonciation soit nécessairement limitative :

- les fondations, les piliers, les murs de refend, les murs et les ornements extérieurs des façades, le gros œuvre des dalles des balcons, des dalles des planchers, loggias ou terrasses privatives ou non à l'exclusion des revêtements de sol, des planchers, de la cage d'ascenseur, de la cage d'escalier, de l'escalier, les têtes de cheminées, les coffres, gaines et conduits de toutes sortes, la toiture terrasse, l'étanchéité, et plus généralement, tout ce qui constitue l'ossature gros œuvre intérieure et extérieure des bâtiments,

- les balustres et balustrades, les appuis de fenêtres et balcons, à l'exclusion des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies, qui sont parties privatives,

- toutes les canalisations, colonnes et conduites montantes ou descendantes, de distribution des divers fluides et réseaux desservant exclusivement ledit bâtiment, sauf celles prises en compte par une société concessionnaire, notamment d'eau et

d'électricité, sauf les parties des canalisations ou conduites affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire, se trouvant à l'intérieur des parties privatives jusqu'au branchement particulier sur le robinet d'arrêt (étant entendu que les robinets d'arrêts sont parties communes) ou à partir de la soudure sur la canalisation principale,

- les tuyaux de chute des W.C. (non compris les pipes de raccordement des appareils de W.C. aux chutes), d'écoulement des eaux pluviales et ménagères,
- les gaines d'aération ainsi que leurs coffres,
- les conduites et installations de la ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.) de l'immeuble, à l'exclusion des grilles comprises à l'intérieur des lots,
- le hall d'entrée et ses aménagements, les couloirs au rez-de-chaussée, la cage d'escalier, l'escalier d'accès au sous-sol et leurs accessoires, le local technique au sous-sol,
- les divers locaux accessoires des appartements tels que les locaux des poubelles, le local destiné au garage des vélos, etc.,
- Les équipements propres aux bâtiments,
- Le système de vidéophonie et/ou des digicodes.
- L'antenne collective de télévision (ou antenne parabolique), ses câbles et accessoires, étant précisé que l'installation de télévision pourrait aussi être celle d'un réseau câblé.

- Les boîtes à lettres sont affectées à l'usage privatif des copropriétaires.
- tous les objets mobiliers, ustensiles et matériels se trouvant pour les besoins de tous ces copropriétaires dans ces parties communes et tous droits accessoires de ces parties communes, et d'une façon générale tout ce qui, rattaché aux bâtiments unique, n'est pas affecté à l'usage particulier et exclusif d'un copropriétaire ou d'un groupe d'entre eux, et plus généralement toutes les portions des bâtiments considérées comme parties et choses communes par leur destination, la loi et les usages.

Et, en général, tous les locaux, emplacements, appareils, canalisations, éléments, installations, de toute nature et leurs accessoires affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires des bâtiments.

Le tout bien entendu si les éléments cités existent.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

Ces parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre tous les copropriétaires des bâtiments comme parties accessoires et intégrantes de la partie divise de chaque lot.

C/ Description des services collectifs et des éléments d'équipement commun

Les services collectifs et éléments d'équipement commun sont répartis différemment entre les copropriétaires suivants qu'ils font l'objet d'un usage commun à la totalité des copropriétaires ou à des groupes de copropriétaires seulement.

Ils comprennent notamment, mais seulement s'ils s'y trouvent et sans que cette énumération purement énonciative soit limitative, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement de copropriété pour la jouissance de certains d'entre eux :

- l'ascenseur lui-même, ses agrès et accessoires, la machinerie.
- les revêtements de sol, murs et plafonds, tous les aménagements s'y trouvant.
- les dalles et revêtements matérialisant la voie d'accès au parc de stationnement, les allées de circulation et aires de manœuvres desservant ces seuls lots,
- les divers panneaux de signalisation qui pourraient être posés, ainsi que les divers matériels et équipements de sécurité,
- la porte de fermeture,
- les revêtements de sol, murs et plafonds du porche, tous les aménagements s'y trouvant,

- les dalles et revêtements matérialisant la voie d'accès au parc de stationnement, les allées de circulation et aires de manœuvres desservant ces seuls lots,
- les divers panneaux de signalisation qui pourraient être posés, ainsi que les divers matériels et équipements de sécurité,
- les pompes de relevage et plus généralement tous équipements d'évacuation des eaux pluviales, eaux de ruissellement et eaux vannes, et pour chacun de ces éléments d'équipement commun :
- tous les objets mobiliers, ustensiles et matériels associés pour les besoins de ces copropriétaires à ces éléments d'équipement commun, et d'une façon générale tout ce qui rattaché à ces éléments d'équipement commun n'est pas affecté à l'usage particulier et exclusif d'un copropriétaire, d'un autre groupe ou de l'ensemble des copropriétaires

SECTION II - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES

A/ Définition

Les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces, et éléments qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après, sont compris dans un local privatif des bâtiments et, comme tels, sont affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires.

Chaque propriétaire de locaux bénéficiera d'une propriété exclusive et particulière sur le lot lui revenant, tel que mentionné dans l'état descriptif de division ci-dessous.

Ces parties comprennent notamment pour chacun des locaux privés mais seulement si les éléments ou équipements énumérés s'y trouvent, et sans que cette énumération, purement énonciative soit limitative :

- Les carrelages, dalles, revêtements de sols,
- Les plafonds et les parquets, y compris les aires, formes, lambourdes et lattis,
- Les cloisons intérieures avec leurs portes,
- Les portes palières, les fenêtres, les persiennes, volets ou stores ainsi que leurs accessoires et, d'une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs,
- Les enduits intérieurs des murs et des cloisons, quels qu'ils soient ;
- Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent,
- L'encadrement et le dessus des cheminées, les coffres et les faux coffres s'il en existe,
- Les installations sanitaires des salles d'eau, des cabinets de toilette et des water-closets,
- Les installations des cuisines,
- Les installations individuelles de chauffage et d'eau chaude pouvant exister à l'intérieur d'un local privatif,
- Tous les accessoires des parties privatives tels que serrurerie, robinetterie, les placards et penderies, tout ce qui concourt à l'aménagement et à la décoration intérieure notamment les glaces, peintures, boiseries,
- Et en général, tout ce qui, étant à usage privatif, est inclus à l'intérieur des locaux constituant des lots désignés à l'état descriptif de division objet également des présentes. Précision faite que les séparations de balcons sont communes.

Et d'une manière générale, tout ce qui se trouve inclus à l'intérieur des locaux ou qui leur est affecté et dont chacun a l'usage exclusif, sauf les appareils et installations qui peuvent être en location, ou appartenir aux occupants, chaque copropriétaire devant faire son affaire personnelle des revendications pouvant être formulées à ce sujet par les autres occupants.

En ce qui concerne les parties de terrain ou les emplacements de stationnement privatifs, les parties qui appartiennent privativement et exclusivement à chacun des propriétaires d'un emplacement seront celles affectées à son usage exclusif et particulier, c'est-à-dire la jouissance exclusive d'une fraction du sol.

B/ Particularités et précisions

1 - Les cloisons séparatives de deux locaux ou ensemble de locaux formant deux lots contigus et appartenant à des propriétaires différents, appartiendront en mitoyenneté aux propriétaires de ces lots, hormis les murs de refend et gros porteurs qui resteront parties communes.

2 - Les cloisons qui séparent les locaux privatifs des parties communes ainsi que les murs de refend et gros porteurs dans la partie qui traverse les locaux privatifs font partie des choses communes aux bâtiments.

3 - Toutes les fois qu'il sera exécuté dans un local privatif des travaux de transformation, les occupants de ce local privatif devront donner accès au syndic de copropriété et à l'architecte pour leur permettre de constater que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou aux intérêts légitimes des copropriétaires des autres locaux.

Il est renvoyé à ce qui sera énoncé ci-après, pour ce qui concerne les modifications des lots et des quotes-parts de charges en découlant.

Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble, et le copropriétaire qui aura entrepris les travaux sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux.

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, lequel en assurera l'entretien et la réparation à ses frais exclusifs.

DEUXIEME PARTIE : REGLEMENT DE COPROPRIETE DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES

SECTION I - GENERALITES

Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard du syndicat, qu'il soit principal ou secondaire, comme de tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants et fournisseurs seront directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d'une chose ou d'une personne dont il est légalement responsable.

Tout copropriétaire devra donc imposer le respect desdites prescriptions aux personnes ci-dessus désignées, sans que, pour autant, soit déchargée sa propre responsabilité.

Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, qu'elle qu'en puisse être la durée.

La responsabilité du syndicat secondaire du bâtiment ou du syndic ne pourra être engagée en cas de vol ou d'action délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire ayant l'entière responsabilité de la surveillance de ses biens.

SECTION II - USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES"

1°/ - GENERALITES

Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user raisonnablement des parties du bâtiment et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à leur destination.

De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité du bâtiment, nuire à la sécurité ou à la tranquillité de ses occupants ou de ceux des autres bâtiments.

Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution des travaux régulièrement et décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e), g), h) et i) de l'article 25 et de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératifs de sécurité ou de conservation des biens.

2°/ - DESTINATION - OCCUPATION

Les bâtiments de l'ENSEMBLE IMMOBILIER sont destinés exclusivement à titre principal à l'habitation.

Les appartements et les locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs.

La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Mais la location meublée d'un appartement en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d'une pièce d'un appartement.

Les emplacements de stationnement et parkings sont destinés exclusivement aux voitures de tourisme et il est interdit d'y remiser des camionnettes, des caravanes ou véhicules similaires, ainsi que tous matériaux ou marchandises.

La transformation d'un ou plusieurs emplacements en atelier de réparation est interdite.

Les copropriétaires auront toutefois, après approbation par l'assemblée générale dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou éventuellement celle de l'article 25-1, la faculté de clore leurs emplacements de stationnement se trouvant exclusivement en sous-sol, s'il en existe, pour les transformer en boxes à l'exclusion des parkings extérieurs. Dans ce cas, les travaux devront être effectués sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble.

3°/ - HARMONIE ET ASPECT DES BATIMENTS

1. Généralités

Les portes d'entrée, les fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, et également les gardes - corps, balustrades, rampes et barres d'appui ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés tant dans la couleur de la peinture que dans la nature des matériaux, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans des conditions particulières de majorité, sans que cela puisse être contraire aux règles communales de la ville.

La pose de stores et/ou de canisses ne peut être autorisée que par l'assemblée générale des copropriétaires sous réserve que leur teinte, leur dimension, leur matériaux et leur forme soient celles choisies par le syndic de copropriété et, le cas échéant, de l'architecte de l'immeuble, après avis du Conseil syndical.

Tous les éléments visibles de l'extérieur ne pourront être modifiés qu'avec l'accord des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Aucun aménagement ou décoration qui serait susceptible de nuire à l'harmonie

de la résidence, ne pourra être réalisé sur les parties extérieures de l'immeuble, sans l'accord préalable de l'assemblée générale.

Il ne pourra être étendu de linge, ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias ou terrasses, et d'une façon générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet.

Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires, aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

En outre, aucun objet ni ustensile ne pourra être déposé, même momentanément, sur les paliers d'étage.

Les tapis-brosses, s'il en existe sur les paliers d'étages, quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d'un modèle uniforme agréé par le syndic.

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s'il y a lieu, volets, persiennes, stores et jalousies.

4°/ - MODIFICATIONS INTERIEURES - TRAVAUX

Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera et à ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent paragraphe, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l'harmonie, l'aspect, la sécurité et la tranquillité et, s'il y a lieu, de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou éventuellement par les organismes prêteurs.

Il devra, s'il y a lieu, faire exécuter ces travaux sous la surveillance et le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité des bâtiments ; il sera responsable de tous affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l'égard de la copropriété qu'à l'égard, s'il y a lieu, du constructeur des bâtiments.

Quinze jours avant le début des travaux, le copropriétaire devra en informer, par lettre recommandée, le syndic de la copropriété, lequel pourra en interdire l'exécution si les conditions du présent paragraphe ne sont pas remplies.

Tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance exclusive des parties communes ou affecteraient celles-ci ou l'aspect extérieur des bâtiments et de l'ENSEMBLE IMMOBILIER devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant aux conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ou éventuellement celle de l'article 25-1, et éventuellement celle de l'article 26 dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse de l'immeuble.

Lorsqu'une fraction de couloir, espace commun, passage, ou autre partie commune, non essentiel au respect de la destination de l'immeuble, se trouvera n'être qu'à l'usage exclusif de plusieurs lots appartenant au même copropriétaire, qu'il y ait ou non réunion effective des lots en un seul nouveau lot, le copropriétaire aura la faculté, sous réserve des autorisations nécessaires de l'assemblée générale des copropriétaires, à titre précaire, de clore la partie commune desservant ces seuls lots, avec ses locaux privatifs et d'établir, si bon lui semble, une clôture telle que porte d'accès, sous réserve de ne pas modifier l'harmonie des parties communes ni les dispositions réglementaires et notamment de faire établir, s'il y a lieu, une porte identique aux autres portes des locaux privatifs.

Les travaux dont il s'agit devront donner lieu à approbation de l'architecte de l'immeuble et du syndic avant achèvement des travaux.

Tant que cette situation durera il aura la jouissance de cet espace commun, sauf à maintenir le libre accès pour travaux d'entretien aux équipements communs, et les frais d'entretien de cette partie commune seront entièrement à sa charge.

Préalablement à toute vente séparée de l'un des lots, il sera tenu de remettre les lieux en état et d'assurer la réfection des revêtements de façon à rendre à toute la

partie commune une présentation homogène, agréée par le syndicat des copropriétaires, le tout à ses frais.

Ces dispositions pourront éventuellement être appliquées à un groupe de copropriétaires et la partie commune deviendra spéciale à ces seuls copropriétaires.

Pour préserver l'harmonie de l'immeuble, l'aspect des parties communes, même celles qui seraient particulières à certains lots seulement, ne peut être modifié sans autorisation du syndicat des copropriétaires.

Le copropriétaire aura la faculté de rétablir à tout moment les lieux dans leur situation primitive. Il devra également les rétablir dans leur situation primitive en cas de sommation qui lui en serait faite par le syndicat des copropriétaires. Ce rétablissement étant au surplus indispensable en cas de transmission des lots intéressés à des propriétaires différents, ainsi qu'il est énoncé ci-dessus.

En outre, chaque copropriétaire aura la possibilité de relier des lots contigus en créant des ouvertures sous le contrôle de l'architecte de l'Ensemble immobilier. Si la paroi située entre les deux lots contigus constitue une partie commune, l'autorisation de l'assemblée générale statuant aux conditions sus-indiquées est indispensable ; si cette paroi n'est pas une partie commune, elle sera mitoyenne et en conséquence partie privative, le propriétaire des deux lots contigus pouvant donc librement procéder à son percement.

5°/ - SECURITE - SALUBRITE

1. - Il ne pourra être introduit et conservé dans les locaux privatifs des matières dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage d'hydrocarbures et de tous produits ou matières volatiles ou inflammables, dans les garages et autres dépendances, est strictement prohibé.

Dans les garages ainsi que sur les emplacements de parkings et leurs accès, il est interdit de faire tourner les moteurs autrement que pour les manœuvres d'entrée et de sortie.

Il ne pourra être placé, ni entreposé, dans les locaux communs ou dans les locaux privatifs, aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers ou celle des murs déterminée par l'architecte de la copropriété.

Aucun objet ne devra être déposé sur les bordures de fenêtres, balcons, loggias, terrasses, les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches, de nature à conserver l'excédent d'eau.

2. - Les robinets, appareils à effet d'eau et leurs raccordements existant dans les locaux privatifs, devront être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés sans délai, afin d'éviter toute déperdition d'eau et autres inconvénients pour les autres lots et les parties communes. Il en est de même, éventuellement, des éléments privatifs de l'installation de chauffage central.

Les conduits, de quelque nature qu'ils soient, ne pourront être utilisés que pour l'usage auquel ils ont été destinés, ils ne pourront servir à l'évacuation de produits ou d'objets, usagés ou non, susceptibles de les obstruer. Ils devront être protégés contre les conséquences du gel, sauf à être responsable des dommages pouvant être occasionnés aux lots et parties communes.

Il ne pourra être jeté dans les canalisations, et notamment dans celles conduisant aux égouts, des produits ou matières inflammables ou dangereux, ou encore détergents ou susceptibles de les obstruer (plâtre, etc...)

Il est interdit d'utiliser les tuyaux d'évacuation exposés aux gelées lorsque celles-ci risquent de se produire.

Les machines à laver le linge ou la vaisselle et les mitigeurs d'eau en général, qui seraient posés par l'occupant, devront comporter, malgré leur automatisation, tous dispositifs interdisant la possibilité du mélange d'eau chaude et d'eau froide avant le robinet de commande thermostatique automatique. Les machines ou appareils ne comportant pas ces dispositifs de sécurité ne pourront être raccordés qu'à la distribution d'eau froide.

3. - Cheminées – Conduits de fumée

Les propriétaires ou occupants qui utiliseront les conduits de fumée qui pourraient exister dans leurs parties privatives devront le signaler au syndic afin qu'il puisse prendre les mesures d'entretien en conséquence, et spécialement, faire procéder à leur ramonage par un professionnel.

Les occupants des locaux dans lesquels se trouveraient des trappes de ramonages, des conduits collectifs de fumée devront laisser le libre passage aux personnes chargées par le syndic d'effectuer le ramonage desdits conduits.

Les copropriétaires devront ventiler leur appartement pour éviter toutes conséquences dommageables dues à l'accumulation de condensation telle que moisissure.

Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts et dommages occasionnés par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux par suite d'un défaut de ramonage ou consécutifs à un feu excessif ou qui résulteraient de l'utilisation de combustibles nocifs. Dans ces hypothèses, tous travaux de réparation et de reconstruction devront être faits sous la surveillance de l'architecte de la copropriété.

4. - Chauffage individuel

Les appareils de chauffage individuels, s'ils en existent, devront être conformes à la réglementation en vigueur et leur utilisation compatible avec la conception technique de l'immeuble. L'utilisation d'appareils à combustion lente ou à gaz est formellement interdite, ainsi que celle de combustibles pouvant détériorer les conduits de fumée.

L'introduction dans l'immeuble ou dans les appartements ou autres locaux de bouteilles de gaz est aussi rigoureusement interdite.

5. - Ventilation mécanique contrôlée

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) ne doit être arrêtée ni bouchée sous aucun prétexte.

Il est formellement interdit de brancher les hottes aspirantes des cuisines sur la VMC.

Il est également formellement interdit d'obstruer les grilles d'aération des menuiseries et les bouches d'extraction. Ces bouches et grilles doivent être maintenues en permanence en parfait état de propreté.

6. - Insectes et nuisibles

Les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs.

Ils devront en outre se conformer à toutes les directives qui leur seraient données à cet égard par le syndic et subir, y compris dans leurs parties privatives, toutes mesures de prévention ou de traitement contre les insectes et nuisibles décidée par la copropriété

6°/ - JOUISSANCE - TRANQUILLITE

1. - Généralités - Bruit

Les occupants, quels qu'ils soient, des locaux privés, ne pourront porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires ou occupants d'un même bâtiment ou d'un autre bâtiment.

L'usage de tous appareils radiophoniques, audiovisuels, HI-FI, est autorisé, sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne constitue pas une gêne anormale, même temporaire, pour les voisins.

Tout bruit, tapage nocturne et diurne, de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements et autres locaux.

Il ne pourra être procédé, à l'intérieur des locaux privés, y compris dans les locaux en sous-sol, à des travaux sur le bois, le métal ou d'autres matériaux et susceptibles de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs, sauf à tenir compte des nécessités d'entretien et d'aménagement des locaux privés.

De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne par les sons, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause, le tout compte tenu de la destination des bâtiments.

Les occupants victimes de ces nuisances devront en informer le syndic, et le cas échéant, porter plainte directement auprès des administrations compétentes.

Ils devront veiller à l'ordre, la propreté, la salubrité des bâtiments le concernant.

Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant la transmission de ces vibrations.

Les appareils électriques devront être aux normes et antiparasités.

Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être équipés d'éléments amortisseurs de bruit.

Le revêtement des sols ne pourra être remplacé par du carrelage, parquet ou autres matériaux qu'à la condition expresse que les travaux modificatifs soient réalisés dans le respect des normes acoustiques en vigueur et dans les règles de l'art.

Il est interdit expressément de procéder à des travaux de mécanique ou à des opérations de vidange ou de lavage sur les emplacements de parkings, aires de manœuvre intérieures et extérieures, ou garages ou encore sur les voies de circulation.

Aucune vente publique de meubles ou autres objets ne pourra avoir lieu dans l'immeuble, même après décès ou par autorisation de justice.

2. - Animaux

Il ne pourra être possédé, même momentanément, aucun animal malfaisant, dangereux, malodorant, malpropre ou bruyant. Sous les réserves ci-dessus, toutes espèces d'animaux dits de « compagnie » sont tolérées, à condition qu'ils soient, à l'extérieur des parties privatives, portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes soit rigoureusement respectée. Les dégâts ou dégradations qui seraient causés par un animal, quel qu'il soit, seraient à la charge de son gardien.

7°/ - BALCONS - TERRASSES

Ce sont des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés.

Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de balcons, terrasses, ou assimilés, s'il en existe, devront les maintenir en parfait état d'entretien.

Ils pourront procéder à des aménagements et décorations, mais à condition que ceux-ci ne portent en rien atteinte à l'aspect extérieur, ou à l'harmonie de l'Ensemble immobilier et sous contrôle du syndic.

Les copropriétaires seront responsables de tous les dommages ; fissures, fuites... provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'ils pourraient apporter : plantations, jardins suspendus ...

L'utilisation des balcons et terrasses, ou assimilés, ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires.

Il est autorisé l'usage d'un barbecue ou d'une plancha sous réserve que les émanations des fumées de cuisson ne produisent pas de gêne trop importante pour le voisinage.

Les copropriétaires desdits lots s'engagent à respecter les conditions suivantes :

- ne pas encombrer ni entreposer dans lesdits terrasses ou assimilés d'objets divers,
- aucun véhicule quel qu'il soit ne devra être remisé sur cette partie,
- ne pas procéder à des plantations autres que celles d'un jardin d'agrément afin de se conformer à l'harmonie de l'ENSEMBLE IMMOBILIER,
- ne pas étendre le linge,
- ne pas édifier une quelconque construction, notamment tout grill extérieur ou barbecue

Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le syndic prendra toutes mesures pour y remédier aux frais du propriétaire défaillant.

Ces aménagements ou plantations ne devront en aucun cas risquer de dégrader dans le temps les étanchéités existantes sous terre-plein ou sous les dalles, le cas échéant.

Ils resteront sous le contrôle du syndic de l'ENSEMBLE IMMOBILIER.

Il ne devra jamais être jeté dans la rue, dans les espaces verts ou dans les parties communes de l'immeuble, ni eau, ni détritiques ou immondices quelconques.

Les règlements de police devront être observés pour battre ou secouer les tapis et chiffons de nettoyage.

Particulièrement concernant l'étanchéité, le complexe étanchéité et le plot sont parties communes. Les dalles de protection posées sur le plot sont parties privatives. En conséquence, les copropriétaires bénéficiant de la jouissance de terrasses, balcons, loggias ou patios, devront assurer l'entretien et la réparation desdites dalles de protection. Il ne pourra être entreposé sur ces terrasses, balcons, loggias ou patios des jardinières, bassins ou autres ouvrages et équipements qui pourraient mettre en péril ou altérer la solidité et l'étanchéité des parties communes.

8°/ - JARDINS PRIVATIFS

Les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privatifs devront maintenir constamment ceux-ci en parfait état d'entretien et de propreté.

Ils ne pourront les utiliser que comme jardins d'agrément à l'exclusion de tout autre usage.

Il est interdit d'y entreposer des matériaux, outillage ou matériel, sauf le mobilier de jardin exclusivement, ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l'odeur.

Plus particulièrement, il est formellement interdit de réaliser dans les jardins privatifs aucun grill, barbecue ou installation similaire fixe, ni d'en utiliser même de mobiles sauf autorisation.

De même, sauf ceux qui existeraient à ce jour et qui pourront y être maintenus, il ne pourra être planté par les copropriétaires concernés aucun arbre à haute tige dans les parties sur dalle de ces jardins. En outre, dans les parties en pleine terre, il ne pourra en être planté sans l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** statuant à la majorité requise.

Par ailleurs, les copropriétaires concernés devront se conformer à tout règlement du bâtiment et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** comme à toutes règles de police urbaine quant à l'usage de tous motoculteurs, tondeuses à gazon ou autres engins de même nature et même plus généralement quant au bruit.

Les haies pouvant séparer ces jardins privatifs, soit entre eux, soit d'avec des parties communes, devront obligatoirement être entretenues et taillées par les propriétaires des lots délimités par celles-ci au moins deux fois l'an.

Ils devront faire procéder à leurs frais à l'élagage des arbres de trouvant sur leurs jardins privatifs aussi souvent que celle sera nécessaire compte tenu du type d'arbre, le tout de façon à ne pas priver les autres lots de la vue qu'ils sont en droit d'attendre eu égard à leur situation. Si les arbres existent avant la mise en copropriété, il y a lieu de les considérer comme des parties communes.

Toutefois, si la copropriété vient à décider à la majorité requise, lesdits jardins pourront être entretenus dans le cadre de l'entretien général des espaces verts. Cette décision régulièrement prise s'imposera à tous les copropriétaires concernés. Dans ce cas, cet entretien incombera à l'ensemble des copropriétaires en considération de l'intérêt général qui s'attache à leur maintien et à leur entretien, et ce, nonobstant leur caractère privatif, de façon à avoir des jardins entretenus.

9°/ - DISPOSITIONS DIVERSES

1. - Travaux – Réparations - Visites

Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations, travaux et opérations d'entretien nécessaires ou utiles aux choses ou parties communes, au service collectif et aux éléments d'équipements communs des bâtiments, quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces

réparations ou travaux et supporter sans indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des façades, les ramonages des conduits de fumée ou shunts, l'entretien des gouttières et tuyaux de descente, sans que cette liste soit limitative.

2. - Accès

En tout temps, l'accès des locaux et appartements pour vérification d'état pour reconnaître, notamment, le bon fonctionnement des canalisations, robinetteries, appareils de chauffage ou pour découvrir l'origine des fuites ou infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires.

Il en sera de même chaque fois qu'il sera exécuté des travaux dans un local privatif, pour vérifier que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la sécurité des bâtiments et de L'ENSEMBLE IMMOBILIER ou aux droits des autres copropriétaires.

Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations ou des travaux d'entretien qui seraient nécessaires aux parties communes quelle qu'en soit la durée, et, si besoin est, livrer accès au syndic, aux architectes, entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux.

3. - Obligation de souffrir le passage des câbles et canalisations et conduits de fluides

Les copropriétaires devront souffrir le passage dans leurs parties privatives, en ce compris les espaces réservés à leur usage exclusif, des câbles, canalisations et conduits qui desserviraient des éléments d'équipement communs à d'autres locaux privatifs, ainsi que l'implantation des robinets de purge, trappes, compteurs, regards etc. y afférents.

Tout copropriétaire possédant un local dans lequel se trouvent des éléments tels que gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations communes, câbles électriques ou téléphoniques, devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevage des compteurs ou encore la réalisation de nouveaux branchements.

Les copropriétaires de locaux sis en dernier étage devront, en tant que de besoin, laisser le libre passage pour l'accès aux combles ou aux terrasses, s'il en existe, ainsi qu'aux toitures, et ce pour les seules opérations de contrôle, d'entretien, de réparation et de réfection des parties communes et éléments d'équipements communs.

Lors de la réalisation de L'ENSEMBLE IMMOBILIER il peut apparaître nécessaire en cours de chantier de faire passer, dans les parkings, les boxes et les caves, ses canalisations gaines ou conduits.

En conséquence il est établi sur les lots constitués par les parkings, boxes et caves, des servitudes générales de passages de gaines, canalisations, ou conduits.

Particulièrement, tout copropriétaire de garage, box ou parking couvert, dans lequel passent ces réseaux et canalisations, devra laisser le libre accès aux sociétés concessionnaires et aux entreprises, spécialement pour les travaux de raccordement définitif.

Enfin, les copropriétaires devront souffrir, dans leurs parties privatives, à quelque niveau que ce soit, les retombées de béton qui peuvent, de ce fait, diminuer le volume du lot privatif.

4. - En cas d'absence prolongée, tout occupant devra indiquer au syndic de l'immeuble les coordonnées d'un mandataire détenteur d'un jeu de clés à contacter en cas d'urgence afin de pouvoir pénétrer dans les parties privatives si besoin est.

A défaut, le syndic est formellement autorisé, s'il le juge conforme à l'intérêt de la copropriété, à faire ouvrir la porte par un serrurier, sans formalités autres que d'en aviser le propriétaire intéressé dans les plus brefs délais.

SECTION III - USAGE DES "PARTIES COMMUNES"

1° - GENERALITES

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations stipulées aux présentes.

Pour l'exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de la Section I du présent chapitre.

Chacun des copropriétaires devra respecter les réglementations intérieures propres des bâtiments qui pourraient être édictées pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun.

Pendant la commercialisation de l'ENSEMBLE IMMOBILIER objet du présent règlement de copropriété c'est à dire jusqu'à la vente par la société requérante du dernier lot de copropriété restant lui appartenir, le libre accès aux lots restant à vendre devra être assuré 7 jours sur 7 de 10 heures à 20 heures, la société venderesse se réservant la possibilité d'installer agence et bureau.

2° - ENCOMBREMENT

1. - Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes tant de son bâtiment que de l'ENSEMBLE IMMOBILIER, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées.

En particulier, le sol des voies de desserte et des trottoirs ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une occupation privative au profit de qui que ce soit : chaque copropriétaire ou usager aura droit de passage pour lui, sa famille, ses visiteurs et proposés. En aucun cas, il ne pourra être déposé de matériaux (sable, terre, cuivre, etc.).

2. - En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la contravention, quarante-huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant, par lettre recommandée, qu'il a procédé au déplacement de l'objet.

3. - Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre dans les parties communes de son bâtiment et de L'ENSEMBLE IMMOBILIER.

4. - Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet. Les résidents de la copropriété devront conditionner leurs ordures dans des sacs convenablement fermés. Les déchets doivent être préalablement conditionnés dans un sac adapté avant d'être introduits dans les vide-ordures.

5. - Les tapis des escaliers, s'il en existe, pourront être déplacés pour le battage, sans que les copropriétaires et tous autres occupants puissent réclamer une indemnité quelconque.

6. - Les livraisons de provisions, matières sales ou encombrantes devront être faites le matin avant dix heures, il en sera de même de l'approvisionnement des magasins.

7. - L'arrêt et le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet, le tout sauf cas de nécessité dûment justifié.

3°/ - ASPECT EXTERIEUR DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

La conception et l'harmonie générale de chaque bâtiment et de l'ENSEMBLE IMMOBILIER devront être respectées sous le contrôle du syndic.

Toute enseigne ou publicité de caractère commercial ou professionnel est en principe interdite en tout endroit de l'ENSEMBLE IMMOBILIER sous réserve des précisions apportées ci-dessus.

Ces panneaux devront être positionnés de manière à ne provoquer aucune gêne pour l'accès, la sécurité et la visibilité.

Par ailleurs, il pourra être toléré l'apposition d'écriteaux provisoires annonçant la mise en vente ou la location d'un lot.

La pose d'antennes paraboliques individuelles est strictement interdite sur les balcons, loggias, terrasses et jardins s'il en existe.

Les installations d'antennes ou de dispositifs particuliers extérieurs de réception de radiotélévision, dans le souci de respecter l'aspect esthétique général de l'IMMEUBLE, devront faire l'objet d'une consultation préalable du syndic.

4°/ - SERVICES COLLECTIFS ET ELEMENTS D'EQUIPEMENT

En fonction de l'organisation du service des bâtiments, il pourra être installé des boîtes aux lettres, en nombre égal au nombre de locaux d'habitation d'un modèle déterminé par l'assemblée générale.

Les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et, d'une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires.

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipement commun étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages-intérêts en cas d'arrêt permanent pour cause de force majeure ou de suspension momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons accidentelles.

Si la suppression d'un élément d'équipement commun est liée à des impératifs d'hygiène, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965. Si la suppression d'un élément d'équipement commun est due à sa non-utilisation ou au coût trop onéreux de son remplacement, il y a lieu de recourir à la double majorité de l'article 26 de ladite loi.

5°/ - ESPACES LIBRES ET JARDINS

Les espaces libres et jardins, s'il en existe, ainsi que leurs aménagements et accessoires, les allées de desserte et voies de circulation devront être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté.

En outre, il est interdit de procéder au lavage des voitures dans les voies et aires de circulation communes.

L'entretien des espaces verts communs et des allées d'accès aux bâtiments sera assuré pour l'ensemble de la copropriété de manière à ce qu'une harmonie générale soit respectée.

Pour les jardins communs, la répartition se fera selon le tableau des charges communes générales.

6°/ PLACES DE STATIONNEMENT ADAPTEES

Conformément à l'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tel que modifié par l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 – article 1, dans les copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1^{er} janvier 2015, une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation

d'accessibilité définie à l'article L.111-7-1 du code de la construction et de l'habitation est incluse dans les parties communes.

Leur administration et leur jouissance seront assurées par le Syndic conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sous réserve du décret d'application, non paru à la date d'établissement du présent règlement, prévu à l'article 8 de la même loi, qui définira les modalités selon lesquelles la ou les places de stationnement adaptées seront louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété.

SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES

1°/ - De façon générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou pourront grever leur bâtiment et l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou légale, civile ou administrative.

Ils devront notamment supporter les vues, droites ou obliques, balcons ou saillies sur leurs parties privatives, même si les distances sont inférieures à celles prévues par le Code civil.

2°/ - Les copropriétaires et occupants de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** devront observer et exécuter les règlements d'hygiène, de ville, de police, de voirie et en outre, d'une façon générale, tous les usages d'une maison bien tenue.

3°/ - En cas de carence de la part d'un copropriétaire à l'entretien de ses parties privatives, tout au moins celles visibles de l'extérieur, ainsi que d'une façon générale pour toutes celles dont le défaut d'entretien peut avoir des incidences à l'égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de l'aspect extérieur de chacun des bâtiments et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, le syndic, après décision de l'assemblée des copropriétaires du bâtiment concerné, pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant un délai de deux mois.

CHAPITRE V - CHARGES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

SECTION I - CHARGES GENERALES ET CHARGES SPECIALES

Généralités concernant les charges communes générales

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les charges communes de l'immeuble en copropriété se divisent en deux catégories : celles relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun, qui sont réparties en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, qui sont réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots.

Les acquéreurs devront supporter leur quote-part dans les charges de copropriété à compter de la date à laquelle la société venderesse leur aura notifié la mise à leur disposition des locaux vendus ou à compter de la prise de possession effective si celle-ci est antérieure.

A/ Charges individuelles

Chacun des copropriétaires sera tenu de pourvoir, à ses frais exclusifs, au parfait entretien des locaux qui lui appartiendront, et, comme tel, tenu aux réparations et au remplacement, s'il devient nécessaire, de tout ce qui constituera sa propriété privative.

Il sera également tenu à l'entretien et aux menues réparations à faire à toute cloison mitoyenne, ainsi qu'aux refends et gros murs, le tout en ce qui concerne la partie qui se trouve à l'intérieur de ses locaux.

Il paiera les primes de toutes assurances qu'il pourra personnellement contracter, à raison des choses qui seront sa propriété, ainsi que les impôts et taxes et contributions recouvrés par voie de rôle émis à son nom, du fait de son droit de propriété.

Il acquittera également les redevances de location, les frais d'achat, de remplacement et d'entretien de tous compteurs individuels ainsi que les redevances afférentes à toutes les fournitures individuelles et notamment d'eau chaude.

Les charges afférentes aux balcons, loggias, jardins et terrasses, s'il en existe, dont la jouissance est attribuée à certains copropriétaires, incomberont exclusivement à ces derniers, en ce compris les impositions et taxes de toute nature relatives à ces balcons, loggias, jardins et terrasses.

Ces derniers sont des parties communes à usage privatif.

B/ Charges générales

1. - Définition

Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des articles ci-après.

Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative, et s'il en existe :

- les frais d'aménagement et d'entretien de l'ensemble de la propriété, avec ses abords et clôtures ;
- les frais d'entretien, de réfection, de remplacement des réseaux généraux de distribution d'eau, pour la partie commune à tous les logements, d'électricité, et de gaz, s'il y a lieu - des réseaux d'égouts et d'assainissement, le tout jusqu'à et non compris les raccordements et branchements particuliers ;
- les frais d'entretien, de réparations, de réfection et de reconstruction relatifs aux équipements généraux ;
- les frais d'entretien et de réfection des voies de desserte, passage, allées, dégagements, circulations des aires de stationnement non affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ou d'un bâtiment particulier ;
- les frais d'entretien, d'aménagement et de réfection des jardins, espaces verts, espaces libres communs, et notamment des éléments d'équipements installés dans lesdits jardins et espaces libres ;
- les frais d'entretien, de réparation et d'utilisation des locaux à l'usage des services communs généraux, ou affectés à l'usage collectif de tous les copropriétaires, et ne faisant pas l'objet d'une répartition spéciale des charges et notamment, s'il existe un gardien : du logement du gardien, de la loge de celui-ci, et du parking extérieur qui lui a été éventuellement affecté ;
- les dépenses afférentes à tous objets mobiliers et fournitures utiles en conséquence des dépenses susvisées, et notamment les frais d'éclairage, d'eau, de chauffage, d'arrosage, de produits d'entretien et de nettoyage, les frais d'enlèvement des boues, des neiges et des ordures ménagères, s'il y a lieu, les fournitures de poubelles, à l'exclusion des fournitures spéciales à chaque bâtiment ;
- les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de toute nature, contractées par le syndic en application et dans les conditions du Chapitre II de la quatrième partie ci-après ;
- les frais et dépenses d'administration et de gestion commune, rémunération du syndic, frais de fonctionnement du syndicat des copropriétaires (et du conseil syndical), honoraires de l'architecte, des techniciens et conseils du syndicat des copropriétaires ;
- les impôts, contributions et taxes, salaires, congés payés et indemnités éventuelles, relatifs au contrat de travail d'un gardien éventuel et ceux sous quelque forme et dénomination que ce soit, auxquels seraient assujetties les

"parties communes" et même celles afférentes aux "parties privatives" tant, en ce qui concerne ces dernières, que les services administratifs ne les auront pas réparties entre les divers copropriétaires.

La présente énumération est purement énonciative et non limitative.

2. - Répartition

Ces charges seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leur quote-part de copropriété dans les parties communes générales, conformément au tableau ci-après.

Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales, par leur fait, celui de leurs locataires ou des gens à leur service, supporteront seuls la dépense supplémentaire.

C/ Charges spéciales afférentes à chaque bâtiment

1. - Définition

Les charges "spéciales" afférentes à chaque bâtiment comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme "générales" aux termes du présent règlement, c'est-à-dire les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments, et plus spécialement :

- les frais de reconstruction de chaque bâtiment ;
- les frais d'entretien, de réparation de toute nature, grosses ou menues réparations à faire aux gros murs (sauf cependant les menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur d'un local privatif), aux toitures, souches et têtes de cheminées et de ventilation, aux gaines d'aération et de ventilation, aux installations électriques et téléphoniques, aux réseaux de raccordement, aux canalisations d'eau et de tout-à-l'égout (sauf pour les parties privatives de ces canalisations), aux dégagements, escaliers, coursives et paliers, et d'une manière générale à tous les locaux destinés aux services communs du bâtiment ;
- les frais de réparation, réfection ou reconstruction des balcons et/ou terrasses, appuis et balustrades desdits balcons et/ou des terrasses, -sous réserve toutefois, des dispositions stipulées ci-dessus et des dispositions s'appliquant en matière de ravalement général de l'ENSEMBLE IMMOBILIER ;
- les rémunérations des personnes ou entreprises chargées du nettoyage et/ou de l'entretien des parties communes spéciales à chaque bâtiment, ainsi que les frais et charges que ces personnes ou entreprises supporteront en raison de leurs prestations, tels que fournitures de produits ou de matériels, cotisations fiscales et/ou sociales, etc...;
- tous les frais de location, d'abonnement ou redevance, de pose et d'entretien des compteurs à usage collectif susceptibles d'être installés dans chaque bâtiment, tels que compteur E.D.F., général ou divisionnaire, compteur d'eau, etc..., ainsi que toutes consommations ;
- les réparations des conduits d'aération et/ou de ventilation, lorsque la cause de leur obstruction ne pourra en être exactement déterminée ;
- les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits des water-closets, lorsque la cause ne pourra en être exactement déterminée ;

Et d'une manière générale, tout ce qui concerne la gestion, l'entretien, la réparation et la reconstruction de chaque bâtiment composant **l'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

La présente énumération est purement énonciative et non limitative.

2. - Répartition

Ces charges seront réparties bâtiment par bâtiment entre les copropriétaires conformément au tableau ci-dessus.

Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales, par leur fait, celui de leurs locataires ou des gens à leur service, supporteront seuls la dépense supplémentaire.

3. - Charges afférentes aux escaliers, halls d'entrée, la cage d'ascenseur et l'ascenseur du bâtiment E

1° - DEFINITION

Elles comprennent :

I - Pour les escaliers :

Les dépenses de ravalement intérieur concernant les cages d'escaliers et leurs paliers.

Les dépenses d'entretien et de réfection des marches d'escaliers.

II - Pour la cage d'ascenseur :

a) Les frais d'entretien, de réparation ou même de remplacement de la cage d'ascenseur, ainsi que sa cabine, ses agrès, la machinerie y afférente et le local qui l'abrite,

b) Les frais de fonctionnement de cet appareil : notamment la consommation d'électricité, la révision périodique, la location de compteur,

c) le coût du contrôle technique périodique,

d) Eventuellement, l'assurance contre les accidents causés par son fonctionnement, si la prime y afférente peut être individualisée.

Pour l'ascenseur :

- les frais de fonctionnement,
- le coût du contrôle technique,
- le coût de la mise en conformité,
- la mise en place d'une disposition de sécurité.
- le coût de l'assurance.

Et plus généralement, tous les frais d'entretien, de réparation, de réception ainsi que de remplacement de tous les éléments d'équipement, installation, appareillages de toute nature, et de leurs accessoires constituant des parties communes spéciales aux seuls utilisateurs de cet ascenseur.

2° - REPARTITION

Ces charges seront réparties entre les seuls copropriétaires intéressés conformément aux tableaux ci-dessus.

4. - Charges afférentes aux escaliers, halls d'entrée, la cage d'ascenseur et l'ascenseur du bâtiment F

1° - DEFINITION

Elles comprennent :

I - Pour les escaliers :

Les dépenses de ravalement intérieur concernant les cages d'escaliers et leurs paliers.

Les dépenses d'entretien et de réfection des marches d'escaliers.

II - Pour la cage d'ascenseur :

a) Les frais d'entretien, de réparation ou même de remplacement de la cage d'ascenseur, ainsi que sa cabine, ses agrès, la machinerie y afférente et le local qui l'abrite,

- b) Les frais de fonctionnement de cet appareil : notamment la consommation d'électricité, la révision périodique, la location de compteur,
- c) le coût du contrôle technique périodique,
- d) Eventuellement, l'assurance contre les accidents causés par son fonctionnement, si la prime y afférente peut être individualisée.

Pour l'ascenseur :

- les frais de fonctionnement,
- le coût du contrôle technique,
- le coût de la mise en conformité,
- la mise en place d'une disposition de sécurité.
- le coût de l'assurance.

Et plus généralement, tous les frais d'entretien, de réparation, de réception ainsi que de remplacement de tous les éléments d'équipement, installation, appareillages de toute nature, et de leurs accessoires constituant des parties communes spéciales aux seuls utilisateurs de cet ascenseur.

2° - REPARTITION

Ces charges seront réparties entre les seuls copropriétaires intéressés conformément aux tableaux ci-dessus.

5. - Charges afférentes aux escaliers, halls d'entrée, la cage d'ascenseur et l'ascenseur du bâtiment G

1° - DEFINITION

Elles comprennent :

I - Pour les escaliers :

Les dépenses de ravalement intérieur concernant les cages d'escaliers et leurs paliers.

Les dépenses d'entretien et de réfection des marches d'escaliers.

II - Pour la cage d'ascenseur :

a) Les frais d'entretien, de réparation ou même de remplacement de la cage d'ascenseur, ainsi que sa cabine, ses agrès, la machinerie y afférente et le local qui l'abrite,

b) Les frais de fonctionnement de cet appareil : notamment la consommation d'électricité, la révision périodique, la location de compteur,

c) le coût du contrôle technique périodique,

d) Eventuellement, l'assurance contre les accidents causés par son fonctionnement, si la prime y afférente peut être individualisée.

Pour l'ascenseur :

- les frais de fonctionnement,
- le coût du contrôle technique,
- le coût de la mise en conformité,
- la mise en place d'une disposition de sécurité.
- le coût de l'assurance.

Et plus généralement, tous les frais d'entretien, de réparation, de réception ainsi que de remplacement de tous les éléments d'équipement, installation, appareillages de toute nature, et de leurs accessoires constituant des parties communes spéciales aux seuls utilisateurs de cet ascenseur.

2° - REPARTITION

Ces charges seront réparties entre les seuls copropriétaires intéressés conformément aux tableaux ci-dessus.

6. - Charges afférentes aux escaliers, halls d'entrée, la cage d'ascenseur et l'ascenseur du bâtiment H

1° - DEFINITION

Elles comprennent :

I - Pour les escaliers :

Les dépenses de ravalement intérieur concernant les cages d'escaliers et leurs paliers.

Les dépenses d'entretien et de réfection des marches d'escaliers.

II - Pour la cage d'ascenseur :

a) Les frais d'entretien, de réparation ou même de remplacement de la cage d'ascenseur, ainsi que sa cabine, ses agrès, la machinerie y afférente et le local qui l'abrite,

b) Les frais de fonctionnement de cet appareil : notamment la consommation d'électricité, la révision périodique, la location de compteur,

c) le coût du contrôle technique périodique,

d) Eventuellement, l'assurance contre les accidents causés par son fonctionnement, si la prime y afférente peut être individualisée.

Pour l'ascenseur :

- les frais de fonctionnement,

- le coût du contrôle technique,

- le coût de la mise en conformité,

- la mise en place d'une disposition de sécurité.

- le coût de l'assurance.

Et plus généralement, tous les frais d'entretien, de réparation, de réception ainsi que de remplacement de tous les éléments d'équipement, installation, appareillages de toute nature, et de leurs accessoires constituant des parties communes spéciales aux seuls utilisateurs de cet ascenseur.

2° - REPARTITION

Ces charges seront réparties entre les seuls copropriétaires intéressés conformément aux tableaux ci-dessus.

7. - Charges afférentes aux emplacements de stationnement : parkings intérieurs couverts non clos du bâtiment « EF »

1° - DEFINITION

Les charges spéciales relatives aux emplacements de stationnement de chacun des bâtiments comprennent ou sont susceptibles de comprendre les frais d'entretien, de réfection ou de remplacement de tous les éléments présentant une utilité quelconque pour les seuls lots intéressés. Il en est notamment ainsi, sans que cette liste soit limitative, et selon les installations pouvant exister, de ceux relatifs aux voies lots ou rampes d'accès ou de sortie de véhicules, portes d'entrée ou de sortie commune, systèmes de verrouillage électrique ou électronique, système de sécurité, l'électricité relative à ces emplacements de stationnement ainsi que toute autre consommation propre à ceux-ci et pour autant qu'il existe des compteurs permettant d'enregistrer la consommation spécifique s'y rapportant.

2° - REPARTITION

Ces charges seront réparties entre les seuls copropriétaires intéressés conformément aux tableaux ci-dessus.

8. - Charges afférentes aux emplacements de stationnement : parkings intérieurs couverts non clos du bâtiment « GH »

1° - DEFINITION

Les charges spéciales relatives aux emplacements de stationnement de chacun des bâtiments comprennent ou sont susceptibles de comprendre les frais d'entretien, de réfection ou de remplacement de tous les éléments présentant une utilité quelconque pour les seuls lots intéressés. Il en est notamment ainsi, sans que

cette liste soit limitative, et selon les installations pouvant exister, de ceux relatifs aux voies lots ou rampes d'accès ou de sortie de véhicules, portes d'entrée ou de sortie commune, systèmes de verrouillage électrique ou électronique, système de sécurité, l'électricité relative à ces emplacements de stationnement ainsi que toute autre consommation propre à ceux-ci et pour autant qu'il existe des compteurs permettant d'enregistrer la consommation spécifique s'y rapportant.

2° - *REPARTITION*

Ces charges seront réparties entre les seuls copropriétaires intéressés conformément aux tableaux ci-dessus.

9. - Dispositions particulières

a. Dépenses afférentes aux éléments mitoyens

Les dépenses de toutes natures intéressant les cloisons et autres éléments séparatifs mitoyens, ainsi qu'il est dit sous le paragraphe "PARTIES PRIVATIVES" ci-dessus, seront réparties par moitié entre les copropriétaires mitoyens.

Pour chacun d'eux, la contribution définitive aux dépenses de mitoyenneté aura lieu selon les règles applicables aux charges communes ou privatives, selon que la mitoyenneté considérée constitue l'accessoire d'une partie commune ou d'une partie privative. Toutefois, si les dépenses sont consécutives à des désordres affectant les gros ouvrages non imputables aux copropriétaires mitoyens se répercutant sur les éléments considérés, de convention expresse, elles seront prises en charge par les copropriétaires des gros ouvrages.

b. Reconstruction partielle

En cas de construction partielle, réparations, réfection d'un élément d'équipement commun, les indemnités d'assurance qui pourront être touchées, bénéficieront aux seuls copropriétaires qui auront à supporter les frais des travaux.

c. Reprise des vestiges

En cas de réparations ou de reconstruction, la valeur de reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux, équipements ou vestiges, bénéficiera aux seuls copropriétaires qui auront à supporter les frais des travaux.

d. Aggravation des dépenses

Les copropriétaires qui, par leur fait, celui de leurs locataires, ou celui des personnes dont ils répondent, aggraveraient les charges générales ou spéciales, auront à supporter seuls les frais et dépenses qui seraient ainsi occasionnés.

e. Frais de procès

En cas d'action judiciaire, le paiement des frais de procès, dépens, dommages-intérêts, honoraires en conséquence, incombera aux copropriétaires intéressés, compte tenu de la spécialisation des charges prévue.

f. Eau chaude sanitaire

La production de l'eau chaude est individuelle ou collective.

En cas d'installation de chauffage collectif de l'eau sanitaire, les frais de chauffage comprennent d'une part, les frais de combustible ou d'énergie consommés pour le chauffage, la consommation d'eau, d'autre part, les dépenses d'entretien, de réparation et même de remplacement des installations de chauffage.

A défaut de compteurs individuels, les charges d'eau chaude seront acquittées par les copropriétaires des lots desservis par l'installation commune,

conformément au tableau de répartition des charges dites « charges d'eau chaude » ou à défaut conformément au tableau des « charges générales » sans aucune pondération, même s'ils se chauffent par leurs propres moyens ou s'ils déclarent ne pas vouloir être chauffés, ou encore s'ils sont temporairement absents au retour d'une campagne de chauffe.

En cas d'installation ultérieure, sur décision de l'assemblée générale, de compteurs individuels d'eau chaude, les dépenses y afférentes seront réparties au prorata des consommations relevées dans chaque lot. Le coût de location de chaque compteur sera, le cas-échéant, supporté par le copropriétaire du lot où il aura été établi.

Dans ce cas, la différence susceptible d'exister entre le compteur général de l'immeuble et la somme des sous compteurs individuels, ainsi que le coût de location du compteur général, seront répartis entre les seuls locaux desservis au prorata de chaque part dans les parties communes attachées audit lot.

g. Chauffage

Le chauffage est individuel ou collectif.

Si le chauffage est collectif, les frais de chauffage comprennent d'une part, les frais de combustible ou d'énergie consommés pour le chauffage, d'autre part, les dépenses d'entretien, de réparation et même de remplacement des installations de chauffage.

A défaut de compteurs individuels, les charges de chauffage seront acquittées par les copropriétaires des lots desservis par l'installation commune, conformément au tableau de répartition des charges dites « de chauffage » apparaissant au tableau ci-dessus au prorata des superficies des logements sans aucune pondération, même s'ils se chauffent par leurs propres moyens ou s'ils déclarent ne pas vouloir être chauffés, ou encore s'ils sont temporairement absents au retour d'une campagne de chauffe.

Les dépenses de chauffage des parties communes constituent, le cas échéant, des charges générales réparties dans les conditions prévues.

En cas d'installation ultérieure, sur décision de l'assemblée générale, de compteurs individuels de chauffage, les dépenses y afférentes seront réparties au prorata des consommations relevées dans chaque lot. Le coût de location de chaque compteur étant supporté par le copropriétaire du lot où il aura été établi.

Dans ce cas, la différence susceptible d'exister entre le compteur général de l'immeuble et la somme des sous compteurs individuels, ainsi que le coût de location du compteur général, seront répartis entre les seuls locaux desservis au prorata de chaque part dans les parties communes attachées audit lot.

h. Eau froide

A défaut de compteurs individuels, la consommation d'eau froide sera répartie entre les copropriétaires des lots approvisionnés, au prorata de leur quote-part dans les parties communes générales, considéré à partir du relevé du ou des compteurs généraux à l'ensemble de la copropriété.

En cas d'installation ultérieure, sur décision de l'assemblée générale, de compteurs d'eau individuels, les dépenses d'eau froide seront réparties au prorata des consommations relevées dans chaque lot. Le cas échéant, le coût de location ou d'achat de chaque compteur sera supporté par le copropriétaire du lot où il aura été installé. Dans ce cas, la différence susceptible d'exister entre le compteur général de l'immeuble et la somme des sous compteurs individuels, ainsi que le coût de location du compteur général, seront répartis entre les seuls locaux desservis au prorata de chaque part dans les parties communes attachées auxdits locaux.

i. Dépenses afférentes aux parties privatives

Les frais de toute nature concernant les parties privatives d'un lot, son usage ou son utilité, seront supportés par le propriétaire dudit lot. Toutefois, si ces frais sont

consécutifs à des désordres affectant les parties communes, non imputables à un copropriétaire, se répercutant sur des éléments privatifs, ils seront alors pris en charge par les copropriétaires participant aux frais de réfection desdites parties communes, dans les proportions indiquées au présent règlement de copropriété.

Les frais de ramonage seront à la charge des seuls copropriétaires utilisant les conduits de fumée équipant leurs locaux, proportionnellement au nombre de conduits utilisés.

j. Entretien des terrasses et balcons

Les copropriétaires possédant l'usage exclusif des terrasses ou balcons, (s'il en existe), auront personnellement la charge du nettoyage ainsi que de l'entretien courant des revêtements de sol de ces parties de bâtiment et de la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient, le tout sous contrôle du syndic et, éventuellement, la surveillance de l'architecte de la copropriété.

Sous cette réserve, les dépenses de réparation et de réfection y afférentes, dont notamment les dépenses d'étanchéité, sont à la charge des copropriétaires du bâtiment.

MODE DE CALCUL DES TANTIEMES DE COPROPRIETE ET DE REPARTITION DES DIFFERENTES CHARGES

L'état descriptif de division, ainsi que le calcul des tantièmes généraux et la répartition des charges a été effectué par le Cabinet AGE2F, Géomètre-expert à LA GARDE (Var), Espace Mana, 290 Avenue Robespierre, selon les principes ci-dessus définis. Ces informations sont données conformément à l'article 76 de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Il résulte notamment de la base de travail ce qui suit littéralement retranscrit :

« (...)

La méthode de calcul retenue pour la détermination des tantièmes de copropriété, loi du 10 Juillet 1965 (1), selon la valeur relative, est la suivante :

MODE OPERATOIRE :

1° - Mesurage de la superficie réelle des lots (différente de la superficie privative prise en compte dans le cadre de la loi dite « Carrez » du 18 Décembre 1996).

2° - Superficies réelles multipliées par le coefficient selon la consistance (2), et la situation (3), pour obtenir les surfaces pondérées.

3° - Dividende (1 000 à 10 000 selon importance de la copropriété) que divise le total des surfaces pondérées pour obtenir le coefficient multiplicateur.

4° - Coefficient multiplicateur par surface pondérée de chaque lot pour obtention des quotes-parts de copropriété et quotes-parts de charges.

(...) ».

SECTION II - REGLEMENT - PROVISIONS - FONDS DE PREVOYANCE - GARANTIE

Le syndic peut exiger le versement :

1° de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;

2° des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3° des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

4° des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

5° des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

6° des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

7° des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.

Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.

Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.

<u>CHAPITRE VI - OPERATIONS DIVERSES : MUTATIONS DE PROPRIETE - INDIVISION - HYPOTHEQUES - LOCATION - MODIFICATIONS DE LOTS</u>

Chaque copropriétaire pourra disposer de ses droits et les utiliser selon les divers modes juridiques de contrats et obligations, sous les conditions ci-après exposées et dans le respect des dispositions des articles 4 à 6 du décret du 17 mars 1967, relativement notamment aux mentions à porter dans les actes et aux notifications à faire au syndic.

SECTION I - MUTATIONS DE PROPRIETE

Le syndic, avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert d'un ou plusieurs lots ou de droits sur un ou plusieurs lots, adresse sur sa demande au notaire chargé de recevoir l'acte, un état daté comportant trois parties.

1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel.
- b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
- c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs.
- d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965.
- e) Des avances exigibles.

2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour chaque lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des avances mentionnées à l'article 45-1.
- b) Des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

- a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative.
- b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel.
- c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors

budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

Si cette mutation est une vente, le notaire libère le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties.

1° -OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX COPROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Le présent règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires du fait de leur publication au fichier immobilier.

A défaut de publication au fichier immobilier, l'opposabilité aux acquéreurs ou titulaires de droits réels sur un lot est soumise aux conditions de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 17 mars 1967.

2° -MUTATION ENTRE VIFS

I. - Sauf conventions particulières passées entre l'ancien et le nouveau copropriétaire et portées à la connaissance du syndic lors de la formalité d'avis ci-après exposée au II, ceux-ci sont tenus au paiement des sommes mises en recouvrement de la manière suivante :

- En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, le nouveau copropriétaire est tenu vis-à-vis du syndic du paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la mutation, alors même qu'elles sont destinées au règlement des prestations ou des travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L'ancien copropriétaire reste tenu vis-à-vis du syndic du versement de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de mutation. Il ne peut exiger la restitution même partielle des sommes par lui versées au syndicat à titre d'avances ou de provisions, sauf dans le fond de roulement.

L'acquéreur prendra notamment en charge, dans la proportion des droits cédés, les engagements contractés à l'égard des tiers, au nom des copropriétaires, et payables à terme.

Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié sont ci-après littéralement rapportés :

"Art. 6-2. - A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."

"Art. 6-3. - Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux."

II. - En cas de mutation à titre onéreux d'un lot, avis de la mutation doit être donné au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du notaire dans les quinze jours de la vente. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extra-judiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par le vendeur. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra éléction de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**. Etant ici précisé que les effets de l'opposition sont limités au montant des sommes restant dues au syndicat par le vendeur.

Toutefois, les formalités précédentes ne seront pas obligatoires en cas d'établissement d'un certificat par le syndic, préalablement à la mutation à titre

onéreux et ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de toute obligation à l'égard du syndicat.

Pour l'application des dispositions précédentes, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

L'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 est ci-après littéralement rapporté :

"II. Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :

1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;

2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.

Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non venu aux torts de l'acquéreur."

3°/-MUTATION PAR DECES

I. - En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession sauf dans les cas où le notaire est dans l'impossibilité d'établir exactement la dévolution successorale.

Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois de cet événement dans les conditions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

II. - En cas de mutation résultant d'un legs particulier, les dispositions ci-dessus sont applicables. Le légataire reste tenu solidairement et indivisiblement avec les héritiers des sommes afférentes au lot cédé, dues à quelque titre que ce soit au jour de la mutation.

III. - Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndic, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

En toute hypothèse, le ou les nouveaux copropriétaires sont tenus de notifier au syndic leur domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret susvisé, ainsi que, sous réserve de leur accord, leur adresse électronique, dans la notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi le domicile sera considéré de plein droit comme étant élu à l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64 de ce décret.

4°/ NOTIFICATION AU SYNDIC

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout

transfert de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndic, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 17 Mars 1967.

En toute hypothèse, le ou les nouveaux propriétaires ou titulaires d'un droit réel sur un lot sont tenus de notifier au syndic leur domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret susvisé, dans la notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu à L'ENSEMBLE IMMOBILIER, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64 du décret précité.

5°/-CESSION ISOLEE DES CAVES OU LOCAUX ACCESSOIRES

Les lots à usage de caves, parkings ou locaux accessoires pourront être cédés indépendamment du local au service duquel ils sont attachés.

6°/ CESSIION DES PARKINGS NON VENDUS

Les lots à usage de parking et/ou emplacement de stationnement non vendus pourront être cédés à l'euro symbolique au syndicat des copropriétaires à première demande du promoteur. Les copropriétaires ne pourront s'opposer à cette cession.

SECTION II - INDIVISION - DEMEMBREMENT DE LA PROPRIETE

I. - En cas d'indivision de la propriété d'un lot pour quelque cause que ce soit, tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat du paiement de toutes les charges afférentes audit lot.

Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées des copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

II. - En cas de démembrement de la propriété d'un lot, les nu-propriétaires et usufruitiers seront tenus solidairement vis-à-vis du syndicat de l'entier paiement des charges afférentes au lot considéré.

Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l'un d'eux ou un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représentera valablement le nu-propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l'article 26 de la Loi du 10 Juillet 1965 ; il en sera de même du bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation

SECTION III - LOCATION

I. - Le copropriétaire qui consentira une location de son lot ou autorisera un tiers à l'occuper devra donner connaissance au locataire ou à l'occupant des dispositions du présent règlement, notamment de celles relatives à l'usage de l'immeuble, ainsi que de toutes réglementations intérieures qui pourraient être établies conformément aux dispositions du chapitre II de la troisième partie ci-après, et les obliger dans le bail à en exécuter les prescriptions.

II. - Le copropriétaire bailleur reste solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-locataires ou occupants autorisés à quelque titre que ce soit.

Il demeurera redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux loués ou faisant l'objet d'une autorisation d'occuper.

SECTION IV - MODIFICATION DES LOTS

Chaque copropriétaire pourra, sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions de l'article L 126-17 du Code de la construction et de l'habitation, et s'il y a lieu, des autorisations nécessaires des services administratifs ou des organismes prêteurs, diviser son lot en autant de lots qu'il voudra et par la suite réunir ou encore subdiviser lesdits lots, le tout compte tenu des dispositions requises pour établir la nouvelle grille de répartition.

Sous les mêmes conditions et réserves, le propriétaire de plusieurs lots pourra en modifier la composition, les réunir en un lot unique ou les subdiviser.

Les copropriétaires pourront également échanger entre eux ou céder des éléments détachés de leurs lots.

En conséquence, les copropriétaires intéressés auront la faculté de modifier les quotes-parts de parties communes et des charges de toute nature afférentes aux lots intéressés par la modification, à condition, bien entendu, que le total reste inchangé.

Toutefois, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot la répartition des charges entre ses fractions sera, par application de l'article 11 de la Loi du 10 juillet 1965, soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des copropriétaires intéressés statuant par voie de décision ordinaire prise conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

En outre, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier conformément aux dispositions qui lui sont propres.

Toute modification permanente de lots, par suite de division, réunion ou subdivision, devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division ainsi que de l'état de répartition des charges générales et spéciales.

Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires ou de leurs ayants cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendraient à être modifiés, une copie authentique de l'acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être remise :

1°/ - Au syndic de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** alors en fonction,

2°/ - Au notaire détenteur de l'original des présentes, ou à son successeur, pour en effectuer le dépôt en suite de celles-ci au rang de ses minutes.

Tous les frais en conséquence seront à la charge du ou des copropriétaires ayant réalisé les modifications.

SECTION V - HYPOTHEQUE

Le copropriétaire hypothéquant son ou ses lots hypothéquera en même temps ses droits sur les parties communes.

SECTION VI - ACTION EN JUSTICE

Tout copropriétaire exerçant une action en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, doit veiller à ce que le syndic en soit informé dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 17 mars 1967.

Seul un copropriétaire peut se prévaloir d'un défaut d'habilitation du syndic de copropriété lorsqu'une autorisation votée en assemblée générale est requise pour agir en justice.

<u>TROISIEME PARTIE :</u> <u>ADMINISTRATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER</u>

<u>CHAPITRE VII - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES</u>

SECTION I - GENERALITES

L'administration de l'immeuble est assurée par un syndicat constitué ainsi qu'il est énoncé ci-après.

La collectivité de tous les copropriétaires de l'immeuble est constituée en un syndicat.

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat seront prises par les assemblées des copropriétaires et exécutées par le syndic, dans les conditions ci-après précisées.

Ce syndicat pourra revêtir la forme d'un Syndicat Coopératif régi par les conditions de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.

Le syndicat a pour objet la conservation et d'une façon générale l'administration des parties communes.

Il assumera le respect des dispositions du règlement de copropriété ainsi que l'exécution des délibérations de son assemblée.

Le syndicat est doté de la personnalité civile.

Il a qualité pour agir en justice, tant en demandeur qu'en défendeur et même contre certains copropriétaires, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou pour acquérir ou aliéner, le tout en application du présent règlement de copropriété et conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 pris pour son application, et de tous les textes modificatifs ou complémentaires subséquents.

Il est dénommé « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A LA GARDE (VAR), 325 Avenue de la Paix ».

Il a son siège à l'IMMEUBLE.

Tout copropriétaire pourra néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Le Syndicat prendra naissance dès qu'il existera au moins deux copropriétaires différents. Il continuera tant que l'immeuble sera divisé en fractions appartenant à des copropriétaires différents.

Le syndicat aura son siège en l'immeuble, objet du présent règlement de copropriété. Il pourra être transféré en tout autre endroit dans la même commune ou dans une commune limitrophe.

SECTION II - ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES

1°/ - DROIT DE VOTE

Le syndicat sera réuni et organisé en assemblée composée par les copropriétaires membres dudit syndicat, dûment convoqués, y participant en personne ou par un mandataire régulier, chacun d'eux disposant d'autant de voix qu'il possède, en vertu du présent règlement et de l'état descriptif de division, de quotes-parts dans les parties communes générales.

- Cependant, lorsque la question débattue concernera des dépenses relatives à des parties de l'immeuble ou à des services collectifs ou des éléments d'équipement faisant l'objet d'une répartition spéciale des charges, seuls les copropriétaires à qui incombent ces charges pourront délibérer et voter les décisions concernant des dépenses, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Bien entendu, les copropriétaires ne pourront pas non plus s'immiscer dans la gestion ou l'administration des parties privatives dont ils ne sont pas propriétaires.

- Le nombre des voix et les majorités exigées pour le vote des décisions de l'assemblée en application des articles ci-après seront calculés en tenant compte s'il y a lieu, de la réduction résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 modifié de la loi du 10 juillet 1965, à savoir:

"Lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires."

Etant observé que l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 édicte que « *Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi* », et qu'en conséquence les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité.

2°/ - CONVOCATION DES ASSEMBLEES

1. - Tous les copropriétaires membres du syndicat devront être convoqués à l'assemblée de celui-ci, dans les conditions ci-après.

2. - Les copropriétaires du syndicat se réuniront en assemblée générale au plus tard dans l'année où le syndicat aura pris naissance.

Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires. L'Assemblée nommera le Syndic définitif, fixera le montant de sa rémunération et arrêtera le budget prévisionnel pour le temps restant à courir sur ce premier exercice.

3. - Le syndic convoquera l'assemblée des copropriétaires chaque fois qu'il le jugera utile et au moins une fois par an.

4. - En outre, le syndic devra convoquer l'assemblée chaque fois que la demande lui en sera faite soit par son Conseil Syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant ensemble au moins le quart des voix de tous les copropriétaires membres du même syndicat particulier, le tout dans les conditions de l'article 8 du décret numéro 67-223 du 17 Mars 1967.

La demande devra être adressée au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4 du décret du 17 mars 1967 modifié avec indications précises des questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale est demandée.

5. - Faute par le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation pourra être faite par le Président du Conseil Syndical, après une mise en demeure notifiée au syndic, restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Lorsque le Président du Conseil Syndical ne procédera pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire pourra alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 mars 1967.

Dans cette dernière hypothèse le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire, ou un mandataire de justice, à l'effet de convoquer l'Assemblée Générale.

Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'Assemblée.

Une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au Président du Conseil Syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et le cas échéant au Président du Conseil Syndical.

6. - Les convocations aux assemblées seront notifiées aux copropriétaires, sauf urgence, au moins vingt et un jours avant la réunion, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à leur domicile réel ou élu, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai étant compté à partir du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

7. - Les convocations pourront également, et dans les mêmes conditions de délais, soit être remises aux copropriétaires, contre récépissé ou émargement d'un

état, soit par voie électronique selon les conditions fixées aux articles 64-1 à 64-4 du décret du 17 mars 1967 modifié, ces formalités valant envoi de lettres recommandées.

8. - Dans l'hypothèse visée à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les convocations et les notifications seront faites aux associés dans les conditions de l'article 12 du décret précité.

9. - En cas de mutation de propriété, tant que le syndic n'en aura pas reçu avis ou notification, ainsi qu'il est prévu au chapitre V section 1 ci-dessus "Mutation de Propriété", les convocations seront valablement faites à l'égard du ou des nouveaux propriétaires au dernier domicile notifié au syndic par l'ancien propriétaire.

10. - Lorsqu'un lot de copropriété se trouvera appartenir à plusieurs personnes, ou encore avoir fait l'objet d'un démembrement entre plusieurs personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les représenter auprès du syndic et assister aux assemblées ainsi qu'il est dit ci-dessus au chapitre V section 2 "Indivision Démembrement de la propriété". Faute par eux de procéder à cette désignation les convocations seront valablement adressées au dernier domicile notifié au syndic.

11. - De même, en cas de démembrement de la propriété d'un lot, à défaut de désignation d'un représentant, ainsi qu'il est dit ci-dessus à la section 2 "Indivision Démembrement de la Propriété", toutes les convocations seront valablement adressées à l'usufruitier comme un bénéficiaire d'un droit d'usage ou d'habitation sauf indications contraires dûment notifiées au syndic.

3°/ - TENUE DES ASSEMBLEES

L'assemblée générale se réunira au lieu fixé par la convocation.

Au début de chaque réunion, l'Assemblée élira son président et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

En cas de partage des voix, il sera procédé à un second vote entre les copropriétaires présents ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

En cas de nouvelle égalité, le président et les scrutateurs seront désignés par le sort entre les mêmes copropriétaires.

En aucun cas, le syndic, son conjoint et ses préposés ne pourront présider l'assemblée, mêmes s'ils sont copropriétaires.

Toutefois, dans le cas prévu à la section 2 ci-dessus "Convocation des Assemblées", l'assemblée générale sera présidée par le mandataire nommé en conformité de ce texte, s'il est judiciairement chargé de le faire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, prise à la majorité prévue au 1°/ ci-après "Décisions Ordinaires" de la présente section, le syndic ou son représentant assurera le secrétariat de la séance.

Tout copropriétaire pourra déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du Syndicat, par simple lettre ou pouvoir sous seing privé.

Chaque mandataire ne pourra recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire pourra recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du Syndicat.

Par ailleurs, le Syndic, son conjoint et ses préposés, ne pourront recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

Les représentants légaux des mineurs, interdits ou autres incapables, participeront aux assemblées en leurs lieu et place.

En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété, les règles de représentation ci-dessus exposées à la partie II chapitre 5 Section 2 "Indivision-Démembrement de la propriété" du présent règlement seront applicables.

Le président prendra toutes mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion.

Il sera tenu une feuille de présence qui indiquera les nom et domicile de chacun des membres de l'assemblée et le cas échéant de son mandataire, ainsi que

le nombre de voix dont ils disposeront compte tenu des dispositions visées sous la section 1 ci-dessus "Droit de Vote".

Cette feuille sera émargée par chacun des membres présents de l'assemblée ou par son mandataire. Elle sera certifiée exacte par le Président de l'assemblée et annexée avec les pouvoirs à l'original du procès-verbal de séance. Elle sera conservée par le syndic et devra être communiquée à tout copropriétaire concerné par la décision le requérant.

Il ne pourra être mis en délibération que des questions inscrites à l'ordre du jour, et dans la mesure où les notifications prévues à la section ci-dessus "Convocations des Assemblées" auront été effectuées conformément à leurs dispositions.

L'assemblée générale peut en outre, examiner, sans effet décisoire, toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

Les délibérations de chaque assemblée seront constatées par un procès-verbal signé à la fin de la séance par le Président, par le secrétaire et par les scrutateurs, rédigé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 à savoir :

Le procès-verbal comportera le texte de chaque délibération, il indiquera le résultat de chaque vote et précisera les noms des copropriétaires ou associés qui se seront opposés à la décision de l'assemblée et leur nombre de voix et de ceux qui se seront abstenus et leur nombre de voix.

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, il mentionnera les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.

Les procès-verbaux des séances seront inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet par le syndic. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, seront certifiés par le syndic.

4°/ - DECISIONS

Il ne pourra être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967.

L'assemblée peut, en outre, examiner, sans effet décisoire, toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

A - Décisions Ordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions ordinaires, statueront sur toutes les questions relatives à l'application du présent règlement de copropriété, sur les points que celui-ci n'aurait pas prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des parties communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs du bâtiment, de la façon la plus générale qu'il soit, et généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquels il n'est pas prévu de dispositions particulières par la loi ou le présent règlement.

II. - Les décisions visées ci-dessus seront prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée.

B- Décisions prises dans des conditions particulières de majorité

I. - Les copropriétaires, par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 ou celles de l'article 25-1, statueront sur les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'**IMMEUBLE**, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;

i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

II. - Les décisions précédentes ne pourront être valablement votées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les copropriétaires présents ou non à l'assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi de 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Il est précisé que les dispositions de l'article 25-1 ne s'appliquent pas aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.

C - Décisions Extraordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions extraordinaires, pourront :

a) Décider d'actes d'acquisition immobilière ainsi que des actes de disposition autres que ceux visés au paragraphe B ci-dessus, cette décision ressortant de la seule compétence du syndicat principal.

b) Compléter ou modifier le règlement de copropriété dans ses dispositions qui concernent simplement la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, cette décision ressortant de la seule compétence du syndicat principal.

II. - Les décisions précédentes seront prises à la majorité des membres de la collectivité de tous les copropriétaires représentant au moins les deux/tiers des voix de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. (Article 26-3).

5°/ - DISPOSITIONS DIVERSES

Les différentes règles de quorum et de majorité définies ci-dessus s'appliqueront également aux décisions qui seront prises, par les différentes catégories de propriétaires soumis à des charges communes spéciales lorsqu'elles auront trait aux parties communes spéciales s'y rapportant sauf ce qui a été dit plus haut pour le cas de réunion en une seule main de tous les lots concernés par l'une ou l'autre des catégories de charges spéciales définies.

I. - Le syndicat principal ne pourra pas, à quelque majorité que ce soit, et si ce n'est à l'unanimité, décider :

La modification des droits des copropriétaires dans les parties privatives et communes et des voies y attachées, sauf lorsque cette modification serait la conséquence d'actes de dispositions.

L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination du bâtiment.

D'une façon générale, le syndicat ne pourra, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.

Les modifications concernant la répartition des charges ne pourront être décidées que du consentement de l'unanimité des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.

II. - Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires du bâtiment même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés aux assemblées.

Elles seront notifiées aux opposants ou aux défaillants conformément aux dispositions des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967.

La notification sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Elle devra mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et indiquer les absents non représentés.

6°/ - EMPRUNTS COLLECTIFS

Les dispositions des articles 26-4 à 26-8 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire, à l'unanimité, un emprunt bancaire en leur nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, des acquisitions de biens

conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés.

Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt sont tenus de contribuer :

1° à son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

2° au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.

Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier.

Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur et de la caution, l'obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords.

SECTION III - CRÉANCES DU SYNDICAT

Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur, en vertu de l'article 2402 3° du Code civil. Conformément à l'article 2418 du même Code, et par exception, cette hypothèque est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque légale spéciale du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant comme en matière de référé.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Toutes ces créances sont garanties par l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 3° du Code civil.

CHAPITRE VIII - SYNDIC

SECTION I - DESIGNATION

Le syndic sera nommé et révoqué par l'Assemblée Générale, statuant par voie de décision prise dans les conditions particulières de majorité ainsi qu'il est dit sous la section ci-dessus "Décisions prises dans les conditions particulières de majorité", qui déterminera la durée de ses fonctions sans que celle-ci puisse être supérieure à trois ans.

Le syndic sera nommé par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndic effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet.

Un syndic suppléant pourra éventuellement être nommé et révoqué dans les mêmes conditions.

Les fonctions de syndic seront renouvelables.

Les fonctions de syndic pourront être assurées par toute personne physique ou morale, choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

En cas de démission, le syndic devra aviser le syndicat de son intention, et le conseil syndical, trois mois au moins à l'avance.

En cas de révocation anticipée du syndic nommé pour une durée déterminée et dont les fonctions ne sont pas rémunérées, celui-ci aurait droit à une indemnisation si sa révocation n'était pas fondée sur un motif légitime.

A défaut de nomination du syndic par l'assemblée dûment convoquée, le syndic pourra être désigné par décision de justice dans les conditions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967.

Dans les autres cas de vacance de la fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par son suppléant, s'il en existe ou, s'il y a lieu, par le Président du Conseil Syndical. A défaut, un administrateur provisoire serait désigné par décision de justice, dans les conditions des articles 47 et 49 du décret du 17 mars 1967.

L'assemblée générale devra alors être réunie dans les plus brefs délais pour prendre toutes mesures utiles.

Les fonctions de syndic seront rémunérées dans les conditions arrêtées par l'assemblée, statuant à la majorité prévue sous le chapitre II section "Tenue des Assemblées Décisions ordinaires" du présent règlement, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les modalités particulières d'exécution du mandat du syndic seront éventuellement fixées.

SECTION II – CHANGEMENT DE SYNDIC

Conformément à l'article 18-2 de la loi du 10 Juillet 1965 modifiée, en cas de changement de Syndic, l'ancien Syndic sera tenu de remettre au nouveau Syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du Syndicat, accompagnés d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. La copie de ce bordereau sera remise au conseil syndical.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien Syndic sera tenu de verser au nouveau Syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du Syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le Syndic nouvellement désigné ou le président du Conseil Syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de la présente section ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.

SECTION III - POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION - HONORAIRES

Le syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien en bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes les choses et parties communes, à la conservation, la garde et l'administration de chacun des bâtiments et de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Ce pouvoir d'initiative s'exercera sous le contrôle de l'assemblée des copropriétaires, dans les conditions ci-après :

1°/ - ENTRETIEN ET TRAVAUX

1. - Le syndic pourvoira à l'entretien des choses et parties communes, il fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet, le tout sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires.

Notamment, sans que cette énumération soit limitative

- il pourvoira à l'entretien des parties communes, à leur bon état de propreté, de peinture, d'éclairage, d'agrément et à leur réfection courante,

- il engagera et congédiera le personnel à cet effet, fixera les conditions de son travail et son salaire suivant les textes ou conventions collectives en vigueur. Toutefois, l'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois permanents ou réguliers.

- il passera de son propre chef tous contrats d'entretien et d'approvisionnement relatifs aux choses communes, aux éléments d'équipement et au fonctionnement des services collectifs et fera tous achats à cet effet, sous réserve, s'il y a lieu, du respect des dispositions de l'article 39 du décret du 17 mars 1967, sixièmement du présent article.

2. - Toutefois, pour la conclusion de tous contrats, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux dépassant le cadre d'une administration ou d'un entretien normal et présentant un caractère exceptionnel, soit par leur nature, soit par leur coût, le syndic devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée statuant par voie de décision ordinaire.

Il en sera ainsi, principalement, des grosses réparations et des réfections ou rénovations générales des éléments d'équipement.

Cet accord préalable ne sera pas nécessaire en cas d'urgence ou de nécessité, mais le syndic sera alors tenu d'en informer les copropriétaires concernés et de convoquer aussitôt l'assemblée ainsi que prévu à l'article 37 du décret de 17 mars 1967.

3. - Faute par le syndic d'avoir satisfait à l'obligation ci-dessus, l'assemblée pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 ainsi qu'il a été dit à la section ci-dessus "CONVOCAATION DES ASSEMBLEES". Cette assemblée décidera de l'opportunité de continuer les travaux et se prononcera sur le choix de l'entrepreneur.

4. - Les copropriétaires ne pourront s'opposer aux travaux régulièrement entrepris sur ordre du syndic soit en vertu de son pouvoir propre, soit avec l'accord de l'assemblée. Ils devront laisser la disposition de leurs parties privatives aux entrepreneurs et à leurs préposés, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces travaux conformément aux dispositions de la section "USAGES DES PARTIES PRIVATIVES" du présent règlement, et sans préjudice des dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 modifiée (article 9).

5. - Le syndic choisira tout conseil ou technicien appelé à prêter son concours au syndicat.

6. - Le syndic sera tenu de soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ;

2°/ - ADMINISTRATION - GESTION - HONORAIRES

1. - Le syndic assurera la police des lieux et veillera à la tranquillité de l'immeuble, ainsi qu'au fonctionnement de ses éléments d'équipement communs et de ses services collectifs, il recrutera le personnel nécessaire, fixera les conditions de son travail et le congédiera, suivant les usages locaux et les textes en vigueur, ainsi qu'il est dit au premierement de l'article précédent.

Il procédera à tous encaissements et règlements avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires en application des dispositions du chapitre "REGLEMENT -PROVISIONS" ci-dessus.

2. - Sur la base des principes contenus dans le règlement de copropriété, le syndic pourra procéder à l'établissement d'une ou de plusieurs réglementations

destinées à assurer la police des parties communes, des services collectifs et des éléments d'équipement communs qui seront soumises à l'approbation des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire, et qui s'imposeront aux copropriétaires et occupants de l'immeuble au même titre que le présent règlement de copropriété.

3. - Il établira et tiendra à jour une liste de tous les copropriétaires ainsi que de tous les titulaires de droits réels sur un lot ou une fraction de lot. Il indiquera les lots qui leur appartiennent et mentionnera leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.

Il remettra le premier janvier de chaque année au président du conseil syndical un exemplaire mis à jour de la liste ci-dessus prévue.

En cours d'année, le syndic fera connaître immédiatement au président du conseil syndical les modifications qu'il y a lieu d'apporter à cette liste.

Il détiendra les archives du syndicat et notamment une expédition, une copie des actes énumérés aux articles 1 à 3 du décret du 17 mars 1967, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents relatifs à l'immeuble ou au syndicat, il détiendra en particulier les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes.

Il sera tenu de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic.

Il délivrera les copies ou les extraits qu'il certifiera conformes de ces procès-verbaux.

Le syndic est chargé d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément au contenu défini par le décret numéro 2001-477 du 30 mai 2001, qui doit permettre aux copropriétaires et aux acquéreurs éventuels d'être exactement et complètement informés de l'état d'entretien de l'immeuble.

Le conseil syndical pourra consulter le carnet d'entretien à tout moment dans les locaux du syndic et les copropriétaires en prendre connaissance selon les modalités à convenir.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et le cas échéant, du diagnostic technique mentionné ci-dessus.

4. - Le syndic sera tenu de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances.

3°/ - GESTION

1. - Le syndic tiendra les comptes et les différents registres. Il présentera annuellement à l'assemblée du syndicat un état des comptes et de la situation de la trésorerie et un rapport sur la gestion et l'administration de l'immeuble objet du présent règlement de copropriété. Il tiendra une comptabilité séparée faisant apparaître la situation comptable de chacun des copropriétaires à l'égard du syndicat ainsi que la situation de trésorerie du Syndicat.

2. - Il préparera un budget prévisionnel, en concertation avec le conseil syndical, annuel qui sera voté par l'Assemblée Générale.

3. - Le syndic aura pouvoir d'ouvrir un compte en banque ou compte de chèques postaux séparé au nom du syndicat dans l'établissement bancaire qu'il choisit, et il aura la signature pour y déposer ou en retirer les fonds, émettre, signer et acquitter les chèques, effectuer toutes opérations postales. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix.

Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat.

La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.

Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.

Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte.

Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé.

4. - Dans le cas où le syndic ne serait pas soumis aux dispositions de la loi n°70.09 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, les dispositions de l'article 38 du décret du 17 mars 1967 devront être observées à savoir ; "toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat devront être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'elle détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte pour le règlement des dépenses courantes".

5. - Le syndic peut exiger le versement des avances et des provisions prévues dans les conditions stipulées ci-dessus, au paragraphe: REGLEMENT - PROVISIONS - FONDS DE PREVOYANCE - GARANTIES.

6. - Le syndic est tenu d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret.

7. - Le syndic est tenu -de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.

SECTION IV - POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTATION

I. - Le syndic sera le représentant officiel du syndicat, qu'il soit principal ou secondaire, vis-à-vis des copropriétaires et des tiers.

Il assurera l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires.

Il veillera au respect des dispositions du règlement de copropriété.

Notamment, il fera, le cas échéant, toutes diligences, prendra toutes garanties et exercera toutes poursuites nécessaires pour le recouvrement des parts

contributives des copropriétaires aux charges communes, dans les termes et conditions notamment des articles 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

II. - Le syndic représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de toutes administrations et de tous services.

Principalement, il assurera le règlement des impôts et taxes relatifs à l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** et qui ne seraient pas recouvrés par voie de rôles individuels.

III. - Le syndic, pour toutes questions d'intérêt commun, représentera le syndicat des copropriétaires :

a) en justice, devant toutes juridictions compétentes, tant en demandant qu'en défendant dans les conditions prévues à la section VII du décret du 17 mars 1967 et notamment aux articles 55 et 59, même au besoin contre certains copropriétaires ; il pourra notamment, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Il bénéficie des dispositions des articles 10-1 et 19-2 insérés dans la loi du 10 juillet 1965. Particulièrement, à défaut du versement de la provision sur charges attachée ou non au budget prévisionnel, et après une mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, toutes les sommes et provisions dues à un titre quelconque, après approbation des comptes s'il s'agit d'exercices précédents, deviennent immédiatement exigibles, et le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut condamner le copropriétaire défaillant à leur paiement.

b) dans les actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, passés du chef du syndicat dans les termes et conditions des articles 25 et 26 de la Loi du 10 juillet 1965 et conformément aux dispositions de l'article 16 de la même Loi,

Le tout sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.

IV. - Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. Toutefois, l'Assemblée Générale des copropriétaires, statuant par voie de décision prise dans les conditions particulières de majorité du chapitre I, section II, 4°, B, de la présente partie pourra autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En outre, à l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que de lui communiquer les coordonnées de la société d'archivage.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du Tribunal judiciaire, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés ci-dessus ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

SECTION V – SYNDIC PROVISOIRE

Jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée ci-dessus, la **Société dénommée JENZI** exercera à titre provisoire les fonctions de syndic, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le syndic provisoire aura droit à une rémunération annuelle fixée, à défaut d'autre précision, selon le tarif légal ou celui établi par les organismes professionnels.

Il est expressément stipulé que la Société dénommée JENZI, agissant alors en qualité de syndic provisoire, est d'ores et déjà autorisée par la copropriété à désigner un syndic professionnel pour l'assister qui sera chargé de gérer la copropriété jusqu'à ce que les copropriétaires nomment un syndic lors de la première Assemblée dans les formes et délais visés aux termes du présent acte.

Les frais de gestion seront supportés par la copropriété qui s'y oblige.

Le représentant de la Société dénommée JENZI reconnaît néanmoins avoir été averti par le Notaire associé soussigné que, malgré la possibilité de nommer par anticipation un syndic provisoire comme dit ci-dessus, la Société dénommée JENZI demeurera responsable juridiquement vis-à-vis de la copropriété en sa qualité de syndic provisoire de droit.

Conformément à l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ce syndic provisoire ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires. L'Assemblée générale nommera le Syndic définitif, fixera le montant de sa rémunération et arrêtera le budget prévisionnel pour le temps restant à courir sur le premier exercice.

A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

QUATRIEME PARTIE : AMELIORATIONS – ADDITIONS - SURELEVATIONS ASSURANCES - LITIGES

CHAPITRE X - AMELIORATION - ADDITIONS – ACCESSIBILITE - SURELEVATIONS

I. Améliorations – Additions

Le syndicat peut, en vertu de ces dispositions, et à condition qu'elles soient conformes à la destination de l'**IMMEUBLE**, décider par voie de décision collective extraordinaire toutes améliorations, telle que la transformation ou la création d'éléments d'équipement, l'aménagement des locaux affectés à l'usage commun ou à la création de tels locaux. Ces décisions sont prises à la majorité de l'article 25.

II. Accessibilité

Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée obligatoirement d'un descriptif détaillé des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l'équipement envisagé, le plan technique d'intervention, la notice, les garanties et le schéma de raccordement électrique.

Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage.

L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble.

III. Surélévation

La surélévation ou la construction aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à la majorité de l'article 26.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.

Les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire bénéficiant d'un droit de priorité l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.

Il est précisé que dans le cas où, en application des dispositions de l'article 33 de la Loi du 10 juillet 1965, un intérêt serait versé au syndicat par les copropriétaires payant par annuités, cet intérêt devra bénéficier aux autres copropriétaires qui, ne profitant pas du différé de paiement, se trouveront ainsi avoir fait l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux.

CHAPITRE XI - RISQUES CIVILS - ASSURANCES

I. - La responsabilité du fait de chacun des bâtiments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, de ses installations et de ses dépendances constituant les parties communes ainsi que du fait des préposés de la copropriété, à l'égard de l'un des copropriétaires, des voisins, ou de tiers quelconques, au point de vue des risques civils, et au cas de poursuites en dommages et intérêts, incombera au syndicat des copropriétaires.

Toutefois si le dommage est imputable au fait personnel d'un occupant, non couvert par une assurance collective, la responsabilité restera à la charge de celui-ci.

Il est spécifié qu'au titre des risques civils et de la responsabilité en cas d'incendie, les copropriétaires seront réputés entretenir de simples rapports de voisinage et seront considérés comme des tiers les uns vis-à-vis des autres, ainsi que devront le reconnaître et l'accepter les compagnies d'assurances.

II. - Le syndicat principal sera assuré notamment contre les risques suivants :

1°/ - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts quelconques causés par l'électricité et, s'il y a lieu, par les gaz et les dégâts des eaux avec renonciation au recours contre les copropriétaires occupant un appartement ou un local d'un des bâtiments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**.

2°/ - Le recours des voisins et le recours des locataires.

3°/ - La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par un des bâtiments de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** tels que défaut de réparations, vices de construction ou de réparation, le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou services collectifs ou par les personnes dont le syndicat doit répondre ou les choses qui sont sous sa garde.

Chaque syndicat secondaire devra s'assurer pour les mêmes risques relativement à son bâtiment.

III. - En application des stipulations ci-dessus, l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** fera l'objet d'une police globale multirisque couvrant son ensemble, tant en ses parties communes que privatives.

Les questions relatives à la nature et à l'importance des garanties seront débattues par l'assemblée des copropriétaires.

Les polices seront souscrites, renouvelées et remplacées par le syndic.

IV. - Chaque copropriétaire doit s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire occupant ou non occupant.

CHAPITRE XII - INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE - LITIGES

En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous dommages et intérêts ou astreintes pourra être intentée par le syndic au nom du syndicat dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Pour le cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action devra être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur.

Le montant des dommages et intérêts ou astreintes sera touché par le syndic et, dans le cas où il ne devrait pas être employé à la réparation d'un préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de réserve spéciale, sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires.

D'une façon générale, les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** et les actions soumises aux règles de procédure de la section VII du décret du 17 mars 1967.

Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions de droit commun du livre troisième du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, ainsi qu'il est dit ci-dessus au chapitre I de la troisième partie (section II, 5°, III.).

CHAPITRE XIV – RECONSTRUCTION

SECTION I - En cas de destruction totale ou partielle d'un élément d'équipement commun, il devra être procédé à sa réfection ou à sa reconstruction.

Les copropriétaires qui participent à l'entretien de cet élément d'équipement seront tenus de participer dans les mêmes proportions et selon les mêmes règles, aux dépenses des travaux considérés.

SECTION II - En cas de destruction totale ou partielle, les copropriétaires réunis en Assemblée Générale dans le délai de 2 mois, chacun d'eux disposant d'autant de voix que de quotes-parts dans les parties communes, pourront à la majorité absolue (majorité des voix de tous les copropriétaires même non présents ou représentés, ou abstentionnistes) décider la reconstruction du bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.

Mais, si la destruction, en valeur de reconstruction à neuf affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état sera obligatoire si elle est demandée à la majorité absolue des voix des copropriétaires dont les lots sont détruits.

Si la reconstruction ou la remise en état est décidée dans les conditions qui viennent d'être indiquées les indemnités d'assurances seront utilisées à cet effet.

En outre, les copropriétaires seront tenus de participer aux dépenses de reconstruction dans les mêmes proportions qu'ils participent aux dépenses d'entretien et selon les mêmes règles.

En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III de la loi du 10 juillet 1965 visées ci-dessus au chapitre "AMELIORATION - ADDITIONS - SURELEVATION", seront applicables.

SECTION III - Si la reconstruction du bâtiment ou la remise en état de la partie sinistrée n'est pas décidée, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué, le syndic recevant expressément compétence et pouvoirs à cet effet.

CINQUIEME PARTIE

LITIGES

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965, entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndic, se prescriront par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales seront menées ainsi qu'il est spécifié sous le chapitre ci-dessus "ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES - Dispositions diverses".

D'une façon générale, les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 seront de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble et les actions soumises aux règles de procédure de la section VII du décret du 17 mars 1967.

Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions de droit commun prévues au Code de procédure civile.

Tout copropriétaire exerçant une action en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, devra veiller à ce que copie de toute assignation soit adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'il est prévu à l'article 51 du décret du 17 mars 1967.

Au surplus pour l'application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée toute clause du présent règlement reconnue contraire aux dispositions des articles 6 à 37 de ladite loi ou à celles du décret du 17 mars 1967 modifié pris pour son application sera réputées non écrites.

Lorsque le juge en application de l'alinéa qui précède réputera non écrite une clause relative à la répartition des charges, il devra procéder à leur nouvelle répartition.

INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT

En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous dommages-intérêts ou astreintes pourra être intentée par le syndic au nom du syndicat dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Pour le cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action devra être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur. Le montant des dommages-intérêts ou astreintes sera touché par le syndic et, dans le cas où il ne devrait pas être employé à la répartition d'un préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de réserve spéciale, sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires.

CARACTERE AUTHENTIQUE DES ANNEXES

Toutes les annexes sus-relatées ont été portées à la connaissance des parties et sont revêtues d'une mention d'annexe signée par le notaire. Elles ont le caractère authentique comme faisant partie intégrante de la minute.

ESPACE EN LIGNE SECURITE – DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

Le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 fixe la liste minimale des documents relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés devant être mis à disposition par le syndic sur un espace sécurisé en ligne dédié à la copropriété.

A - Pour l'ensemble des copropriétaires

1° Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;

2° La dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée par le syndic en application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;

- 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
- 4° Les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en cours de validité ;
- 5° Les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ;
- 6° L'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat ;
- 7° Les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs en cours ;
- 8° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de ces assemblées ;
- 9° Le contrat de syndic en cours.

B - Pour chacun des copropriétaires

La liste minimale des documents relatifs au lot d'un copropriétaire, mis à sa seule disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé, est la suivante :

- 1° Le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;
- 2° Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ;
- 3° Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;
- 4° Les avis d'appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années.

C - Pour les membres du conseil syndical

- 1° Les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l'exercice échu ;
- 2° Le cas échéant, les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires ;
- 3° Les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ;
- 4° La liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé ;
- 5° La carte professionnelle du syndic, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que son attestation de garantie financière en cours de validité mentionnés à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

Ces documents sont actualisés au moins une fois par an dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes.

IMMATRICULATION DU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

Aux termes des dispositions de l'article L 711-4 I du même Code :

"Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d'immatriculation du syndicat de copropriétaires."

La déclaration devra être effectuée conformément aux dispositions du décret numéro 2016-1167 du 26 août 2016 et de l'arrêté du 10 octobre 2016 du ministre chargé du logement et de l'habitat durable.

RAPPEL DES PRINCIPALES OBLIGATIONS LIEES A L'IMMATRICULATION DES COPROPRIETES

Obligation du syndic provisoire

Il est ici rappelé que lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'Assemblée Générale dans ses fonctions de syndic, a l'obligation de déclarer les données d'identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d'un mois à compter de la désignation de celui-ci.

Obligation de déclaration annuelle (article R. 711-10 du CCH)

Pèse sur le syndic ou l'administrateur provisoire une obligation de déclaration annuelle des informations détenues dans le Registre National afin d'actualiser les données de la copropriété (budget prévisionnel, impayés...) dans les deux mois suivant la tenue de l'Assemblée Générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.

Obligation du syndic sortant et du syndic entrant (articles R. 711-4, R. 711-5 et R.711-6 du CCH)

Le syndic sortant doit informer le teneur du Registre de la fin de son mandat dans un délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions lorsque son mandat n'est pas renouvelé par l'Assemblée Générale ou qu'il y est mis fin par la nomination d'un administrateur provisoire.

Le nouveau syndic doit effectuer la demande rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires et les éléments justifiant de sa qualité de représentant légal du syndicat (procès-verbal de l'assemblée générale, jugement du tribunal judiciaire...).

DOMICILE

Domicile est élu de plein droit dans l'IMMEUBLE par chacun des copropriétaires et les actes de procédure y seront valablement délivrés, à défaut de notification faite au syndic de son domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par le requérant, ainsi qu'il s'y oblige.

FORMALITE FUSIONNEE

Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée au service de la publicité foncière de TOULON, dans le mois de sa date, conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

Un droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du Code général des impôts sera perçu.

Comprenant deux dispositions indépendantes (l'état descriptif de division et le règlement de copropriété) donnant toutes deux, ouverture à la taxe de publicité foncière fixe de 125 euros, un seul droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du Code général des impôts sera perçu. En effet, par mesure de simplification, lorsque les dispositions indépendantes d'un même acte donnent toutes, considérées isolément, ouverture à des droits fixes d'enregistrement, seul est perçu le droit fixe le plus élevé (BOI-ENR-DG-20-20-60-20120912 numéro 80).

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l'Union Européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète de la partie dénommée dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de son nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

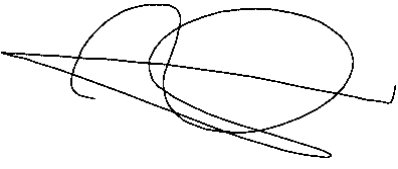
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.

Et lecture faite, le requérant a certifié exactes les déclarations le concernant, avant d'apposer sa signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de la signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

Mme KONTZLER Victoria représentant de la société dénommée JENZI a signé à LA GARDE le 21 novembre 2024	
et le notaire Me GROBON LAURIE a signé à LA GARDE L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE LE VINGT ET UN NOVEMBRE	